

57. 被破坏“不可移动文物”的修复方式及损失数额认定	310
——某市人民检察院诉肖某等侵权责任公益诉讼案	
58. 居民小区限速规定应基于业主自治作出合理考量	315
——张某诉段某侵权责任案	

一、监护人责任纠纷

1

委托监护下无限制民事行为能力人出现 死伤时，各方责任的厘定

—— 温某、丁某诉李某等侵权责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省株洲市中级人民法院(2024)湘02民终45号民事判决书

2. 案由：侵权责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 温某、丁某

被告(被上诉人): 某生态山庄公司

被告: 李某、施某

【基本案情】

温某与丁某系夫妻关系，2006年5月6日生育一子，取名温小某。温某陈述温小某三岁开始上幼儿园，五岁左右开始上小学，成绩较好，上初中时开始厌学，初三时身体出现异常。2022年3月7日，温小某因患病被温某送往医院就诊，入院诊断为精神分裂症，经住院治疗44天后，温小某于同年4月20日

出院，出院诊断：(1)精神分裂症；(2)急性上呼吸道感染；(3)痤疮。温小某出院后遵医嘱继续服药治疗。中国残疾人联合会于2022年12月9日向温小某签发《残疾人证》，载明温小某为精神残疾人，残疾等级四级。温某陈述温小某出院回家后能在家照顾自己，家人不会对其进行24小时看护。

2023年4月，温某了解到其邻居李某在某文化纪念馆做义工，便主动联系李某并说明了温小某的情况，之后再联系了施某。温某认为某文化纪念馆环境好，可能会对温小某的病情有所改善，遂于2023年4月6日带着温小某来到某文化纪念馆，并与李某、施某就温小某在某文化纪念馆生活事宜达成了口头约定，即温小某随李某、施某在某文化纪念馆生活，温某每月向李某、施某支付生活费用1500元。当天，温某向施某支付4500元(2400元为现金支付，2100元系温某通过微信转账方式向施某支付)，其中3000元原告陈述系监护费，被告李某、施某陈述系结缘、超度费。之后温某又每月通过微信支付方式向施某转账三笔费用：2023年5月1日转账1500元(转账说明：温小某5月费用，顺便捎带父母牵挂，向施某问好)；2023年6月1日转账1500元(转账说明：温小某6月费用，请施某收)；2023年7月1日转账1500元(转账说明：温小某7月生活费用，向施某问好，并捎来温小某的问候)。另，因温小某患有精神分裂症，还需继续服药治疗，故温某将温小某带到某文化纪念馆时，一并将温小某的药物交给了李某、施某，但未将温小某的病历资料交给李某、施某。庭审中，李某、施某陈述，温小某到某文化纪念馆后服用了三天药，后来因为温小某不愿吃药就没有继续服药，施某还将这一情况告知了温某。

2023年7月7日20时左右，温小某从某文化纪念馆出去未归。李某、施某陈述发现温小某未归后即出去寻找，因寻找未果，2023年7月9日傍晚，李某到派出所报警，同日施某将温小某走失的情况通过微信告知了温某，温某回复称温小某以前也有类似的情况，但自己会走回来。2023年7月13日17时，派出所接到报警，即在某生态山庄公司的水塘内发现一具浮尸，经李某现场辨认，该尸体就是走失的温小某。经刑侦大队技术中队对温小某的尸体进行勘验，初步判断温小某为生前溺水死亡，排除他杀的可能性。

2023年7月18日，G镇政府Z村村委会及G镇政府以某生态山庄公司的名义与原告方达成了调解协议，并出于人道主义自愿向原告方补偿15000元。

另查明，案涉水塘系G镇政府Z村村委会所有，2016年某生态山庄公司承包该水塘，并在该水塘中饲养了一些鱼。某文化纪念馆位于山中偏高处，案涉水塘位于山窝中，距离山下附近居民居住处约有2.5公里，距离某文化纪念馆约有1公里。水塘边上竖立了“水深危险、禁止游泳、禁止钓鱼”的警示牌，系G镇政府Z村村委会设立。水塘三面环山，一面设有护栏，护栏中间留有无护栏缺口，该缺口处下面是阶梯，通往水塘。

再查明，李某、施某并不具有治疗精神疾病的相关资质。诉讼中，原告向本院申请财产保全，支付了诉讼保全保险费972元，预交诉讼保全费5000元。

【案件焦点】

1. 原告温某、丁某主张的各项损失是否符合法律规定；2. 被告某生态山庄公司、李某、施某对温小某的溺亡是否存在过错，应否承担侵权责任；3. 原告温某、丁某作为温小某的法定监护人，对温小某的溺亡有无过错。

【法院裁判要旨】①

湖南省茶陵县人民法院经审理认为：本案系侵权责任纠纷。本案存在争议的焦点为：一是原告温某、丁某主张的各项损失是否符合法律规定；二是被告某生态山庄公司、李某、施某对温小某的溺亡是否存在过错，应否承担侵权责任。原告温某、丁某作为温小某的法定监护人，对温小某的溺亡有无过错。

关于第一个焦点，综合相关证据和事实依法核定如下：（1）死亡赔偿金873580元，原告该项主张符合法律规定，本院予以支持；（2）丧葬费43058元，原告该项主张符合法律规定，本院予以支持；（3）处理丧葬事宜交通费3000元，原告虽未提交相关证据证明其交通损失，但考虑原告居住于江西省，到湖南省茶陵县处理温小某死亡事宜，必定会产生相关交通费用，本院结合本

①本书【法院裁判要旨】适用的法律法规等条文均为案件裁判当时有效，下文不再对此进行提示。

案实际情况，酌情认定；(4)精神损害抚慰金5万元，原告该项主张符合法律规定，本院予以支持。以上损失合计969638元。

关于第二个焦点，某生态山庄公司对温小某的溺亡是否存在过错、应否承担侵权责任。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任”之规定，一般侵权行为案件适用过错责任的归责原则，无过错即无责任，有过错即有责任，有多大过错即承担多大的责任。根据庭审查明及本案现场查看现场情况可知，本案事发地系历史存在的水塘，主要用于储水灌溉下端田土。水塘位于山窝中，距离山下附近居民居住处约有2.5公里，距离某文化纪念馆约有1公里。水塘边上竖立了“水深危险、禁止游泳、禁止钓鱼”的警示牌，水塘三面环山，一面设有护栏，护栏中间留有护栏缺口，该缺口处下面是阶梯，通往水塘。由此可见，某生态山庄公司为了防止案涉水塘发生事故已尽到了合理的安全防范义务。又根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条第一款：“宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任”之规定，经营者或者管理者的安全防范义务并不是无限扩大的，也不能因为发生事故便倒推其存在过错，经营者或管理者是否尽到安全防范义务应结合具体的案件事实综合判定。本案某生态山庄公司管理的水塘位于空旷山窝中，人烟稀少，将水塘不留死角地完全封闭在事实上也不具有现实可行性，某生态山庄公司通过设置护栏及警示标识的方式已经足以对正常情况下的危险进行排除，另水塘距离某文化纪念馆约有1公里，对正常出入某文化纪念馆的人员不存在安全因素的隐患，同时原告亦未提交证据证明案涉水塘处于对外经营，常有人员出入垂钓等状态，若以某生态山庄公司未安装安全门锁而认定其存在过错，对其要求过于苛责。本院认为某生态山庄公司作为案涉水塘管理者，已经尽到了足够、合理的安全保障义务，其对于温小某的溺亡并不存在过错，不应承担责任。

李某、施某对温小某的溺亡是否存在过错，应否承担侵权责任。李某、施

某辩称温小某系自杀死亡，但未提供充分的证据予以证实，本院不予采纳。李某、施某辩称双方达成了口头协议，温某每月支付的1500元系温小某的生活费用，而非支付给其的监护费用，其不应承担监护责任。根据当事人提交的证据以及庭审陈述可知，温小某系溺水死亡，李某、施某的答辩意见陈述“温某表示，孩子已经失学并进过精神病院”，说明李某、施某对温小某的身体异常情况是知情的，其作为温某信任且放心交付的临时看护人，在知情温小某有精神疾病的情况下，应当加强对温小某的监管、保护义务，在开庭审理过程中，李某、施某提交的温小某的日记本及毛笔字，拟证明温小某具有自杀倾向，但施某在庭审时陈述事发后才看到温小某书写的上述内容，说明李某、施某并未尽到足够的关心、看护责任，故李某、施某对温小某的死亡具有一定的过错，该过错与温小某的死亡具有一定的因果关系，但鉴于李某、施某与温某在口头协议时并未约定李某、施某对温小某具有24小时的看护责任，且基于温小某的特殊身体情况，以及温某将温小某临时托付给李某、施某的改善生活环境之目的，对李某、施某科以过大责任，也有违一般社会人际交往中善良友爱互助之评价。故，李某、施某对温小某的死亡仅承担次要过错责任。

原告温某、丁某作为温小某的法定监护人，对温小某的死亡有无过错。根据《中华人民共和国民法典》第二十七条第一款“父母是未成年子女的监护人”，第三十五条第一款“监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责”之规定，温某、丁某作为温小某的法定监护人，应当按照最有利于温小某成长的原则履行监护职责。本案中，温小某溺水前系未成年人且患有精神分裂症，温某、丁某在温小某的精神分裂症未痊愈的情况下，将其送往不具有治疗精神疾病资质的李某、施某处生活，对温小某的人身安全存在放任的态度，故其应对温小某的溺水死亡承担主要过错责任。综上，结合双方的过错程度以及其行为的原因力，本院认定李某、施某对温小某的死亡承担15%的赔偿责任，即赔偿原告方145445.7元(969638元×15%)。

湖南省茶陵县人民法院依照《中华人民共和国民法典》相关法律规定，判决如下：

一、被告李某、施某于本判决生效之日起十日内向原告温某、丁某赔偿各项损失145445.7元；

二、被告李某、施某于本判决生效之日起十日内向原告温某、丁某支付保全保险费146元；

三、驳回原告温某、丁某的其他诉讼请求。

原告温某、丁某不服一审判决，提起上诉，湖南省株洲市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】①

实践中，无限制民事行为能力人父母在一定期间内不能完全履行监护职责，委托他人照看无限制民事行为能力人的情况时有发生。基于委托照看无限制民事行为能力人，构成何种法律关系？受托人履行职责不当，应承担何种责任？如何厘定各方责任大小？本文将对以上问题展开分析。受托人在接受委托时便应承担相应职责，但其责任大小，应根据其过错程度、区分有偿与无偿、监护人自身过错等因素综合考量。

一、基于委托照看无限制民事行为能力人的行为性质认定

委托监护，是监护人难以履行监护职责，以监护人和受托人为主体的，以监护职责的代为行使为主要内容的委托合同，可以是有偿，如委托幼儿园、托管所等机构照看未成年人，也可系无偿，如父母委托亲朋好友临时照看未成年子女等。因监护人和受托人之间的信任关系，委托监护有偿与否，主要取决于当事人的约定。原《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》（已失效）第二十二条规定：“监护人可以将监护职责部分或者全部委托给他人。因被监护人的侵权行为需要承担民事责任的，应

①本书【法官后语】对此类法律问题涉及的法律法规等内容进行了时效性更新，下文不再对此进行提示。

当由监护人承担，但另有约定的除外；被委托人确有过错的，负连带责任。”

《中华人民共和国民法典》第一千一百八十九条规定：“无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害，监护人将监护职责委托给他人的，监护人应当承担侵权责任；受托人有过错的，承担相应的责任。”委托监护未在《中华人民共和国民法典》“监护”一节中规定，而是在侵权责任编第三章主体的特殊责任中予以了规定，并且明确了被监护人造成他人损害产生的责任应当由监护人承担，如果受托人存在过错，承担相应的责任，改变了原《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见（试行）》关于连带责任的规定。《中华人民共和国未成年人保护法》也有类似的概念规定，父母因外出务工或者其他原因不能履行对未成年人监护职责的，应当委托有监护能力的其他成年人代为监护。

前述法律规范仅规定了在委托监护中，无限制民事行为能力人致人损害的情况下，受托人与委托人应如何承担责任，但对于无限制民事行为能力人自身遭受损害并未作出特别的法律规定。委托监护并非与法定监护、指定监护并列的一项监护制度，因为监护权作为一种身份权，只有法律规定的特定主体才享有，基于身份权的专属性，监护权不得让渡，监护权并不因委托监护的发生而转移，只是监护人履行职责方式的变更。司法实践中，受人之托看护未成年儿童属于委托监护，是一种常见的委托法律关系。民法上，义务的产生或基于法律规定，或来源于当事人约定。委托监护中受托人承担监护职责以当事人之间的约定为基础，行为人负有照看未成年人的义务。本案中，原告方与被告李某、施某达成了口头协议，将无限制民事行为能力人温小某交由两被告照看，并每月支付1500元，该费用既是温小某的生活费用，亦是照看费用，该行为本质上系监护职责代为行使的委托合同法律关系。

二、委托监护下各方责任的综合认定

（一）适用何种归责原则

过错责任是民法的基本归责原则。侵权责任的归责以过错责任为原则，以无过错责任为例外，无过错责任归责仅限于法律的明文规定。在委托监护法律

关系中，当双方达成代为履行监护职责的合意时，受托人便负担相应的作为义务，违反该义务应承担过错侵权责任。本案中，涉及三方责任主体，委托人、受托人及水塘管理方，各方是否需要无限限制民事行为能力人的死亡承担责任，应根据各自的过错程度、过错与损害之间的原因力、委托监护的有偿与否等因素予以综合认定。

（二）本案各方责任的考量因素

1. 委托人责任。如前文所述，委托监护法律关系下，监护权并不因委托监护的发生而转移，只是监护人履行职责方式的变更。父母作为无限制民事行为能力人的法定监护人，系保护无限制民事行为能力人人身财产权益的第一责任人。根据《中华人民共和国民法典》第二十七条第一款“父母是未成年子女的监护人”，第三十五条第一款“监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责”之规定，温某、丁某作为温小某的法定监护人，应当按照最有利于温小某成长的原则履行监护职责。本案中，温小某溺水前系未成年人且患有精神分裂症，温某、丁某在温小某的精神分裂症未痊愈的情况下，将其送往不具有治疗精神疾病资质的李某、施某处生活，对温小某的人身安全存在放任的态度，故其应对温小某的溺水死亡承担主要过错责任。

2. 受托人责任。在考虑受托人责任时，应根据委托行为的有偿和无偿、受托人过错程度及案件特定情形等因素决定责任范围，坚持“个案判断”和“利益衡量”原则。一方面，区分有偿委托与无偿委托。无偿委托通常基于情谊关系临时性代为履行监护职责，其注意义务不应过高，而有偿委托因委托人支付了一定对价，故受托人的注意义务应高于无偿委托，但同时应考虑其对价支付与履职范围的相称性。本案中，原告方每月支付的费用为1500元，该1500元包含了温小某的生活费用，显然该费用不能苛求被告李某、施某承担24小时的照看义务，双方亦未有此约定。另一方面，应综合考量受托人过错程度。本案中，李某、施某的答辩意见陈述“温某表示，孩子已经失学并进过精神病院”，说明李某、施某对温小某的身体异常情况是知情的，其作为温某信任且放心交付的临时看护人，在知情温小某有精神疾病的情况下，应当加强对温小某的监

管、保护义务，在开庭审理过程中，李某、施某提交的温小某的日记本及毛笔字，拟证明温小某具有自杀倾向，但施某在庭审时陈述事发后才看到温小某书写的上述内容，说明李某、施某并未尽到足够的关心、看护责任，故李某、施某对温小某的死亡具有一定的过错，该过错与温小某的死亡具有一定的因果关系，但鉴于李某、施某与温某在口头协议时并未约定李某、施某对温小某具有24小时的看护责任，且基于温小某的特殊身体情况，以及温某将温小某临时托付给李某、施某的改善生活环境之目的，对李某、施某科以过大责任，也有违一般社会人际交往中善良友爱互助之评价。故，李某、施某对温小某的死亡仅承担次要过错责任。

3. 水塘管理方责任。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条第一款“宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任”之规定，经营者或者管理者的安全防范义务并不是无限扩大的，也不能因为发生事故便倒推其存在过错，经营者或者管理者是否尽到安全防范义务应结合具体的案件事实综合判定。宾馆、银行等公共场所的经营者或者管理者与农村水塘的经营者或者管理者的注意义务不能一概而论。前者由于经营者或管理人能从这些活动中获得利益，同时给社会一般公众带来了一定的危险性，并且最有可能以比较低的成本来避免这些危险，因此法律对这些主体施加了比一般情形更高的注意义务，从而确保进入该服务场所的消费者和服务对象的人身安全。而农村水塘通常并不在居民的生活居住区域或交通的主干道上，有别于旨在吸纳不特定人进入并为公众提供公用服务的宾馆、银行等公共场所，故对偏远农村水塘管理人的注意义务不宜要求过高。本案中，某生态山庄公司管理的水塘位于空旷山窝中，人烟稀少，将水塘不留死角的完全封闭在事实上也不具有现实可行性，某生态山庄公司通过设置护栏及警示标识的方式已经足以对正常情况下的危险进行排除，另水塘距离某文化纪念馆约有1公里，对正常出入某文化纪念馆的人员不存在安全因素的隐患，同时原告亦未提交证据证明案涉水塘处于对外经营，常有人员出入垂钓等状态，

若以某生态山庄公司未安装安全门锁而认定其存在过错，对其要求过于苛责。本院认为某生态山庄公司作为案涉水塘管理者，已经尽到了足够、合理的安全保障义务，其对于温小某的溺亡并不存在过错，不应承担责任。

编写人：湖南省茶陵县人民法院 尹玲容 王昭君

“监守自盗”的侵权责任认定

—— 张某1诉张某3侵权责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终4579号民事判决书

2. 案由：侵权责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 张某1

被告(上诉人): 张某3

【基本案情】

张某甲与张某乙系夫妻关系，二人育有张某1、张某2、张某3三个子女。张某甲于1980年5月26日因死亡被注销户口，张某乙于2019年11月12日去世。

2017年4月25日，经张某2申请，法院作出(2016)京0105民特254号民事判决，宣告张某1为限制民事行为能力人。2018年1月18日，经张某乙、张某3申请，法院作出(2017)京0105民特380号民事判决，指定张某乙、张某3、张某2为张某1的监护人。

602房屋原登记在张某1名下，系张某1个人财产。2018年9月5日，张某1作为赠与人、张某乙作为受赠人，就602房屋签订《赠与协议》，约定张某1将涉案房屋赠与张某乙，同日，602房屋登记至张某乙名下。2019年1月25日，张某3作为出卖人，案外人孙某作为买受人，就602房屋签订《北京市存量房屋买卖合同》，约定网签价格为397万元。同日，602房屋登记至孙某名下。为此，张某1提起诉讼，法院2019年6月作出(2019)京0105民初47712号民事判决：(1)张某1与张某乙于2018年9月5日签订的《赠与协议》无效；(2)张某乙于判决生效之日起七日内补偿张某1折价款397万元。张某1申请强制执行，法院2019年8月27日立案，发现张某乙可供执行财产为0元，2019年12月24日作出执行裁定，终结本次执行程序。

经本案查实：张某3作为张某乙的委托代理人参与出售602房屋。案外人孙某与张某乙签订《补充协议》约定，实际售房款432万元，双方应当在2019年4月10日自行办理物业交割手续，留存2万元作为物业交割保证金；2019年1月26日张某乙通过银行账号收到理房通转账支付售房款152万元，2019年1月28日收到10万元户口迁出保证金；2019年2月13日贷款银行发放房屋贷款258万元至张某乙银行账户；张某1不清楚尾款2万元何时支付。售房款大部分被张某乙提取，张某3称不清楚售房款下落。张某1称张某乙是残疾人，不能自己去银行取款，张某3承认是其推张某乙去银行支取售房款。

【案件焦点】

监护人非为被监护人的利益，共同处分限制民事行为能力人的房产，且无法说明售房款去向，是否违反了监护职责，是否构成对被监护人财产权的共同侵权并承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：一是关于售房款的归属问题。不动产的权属以登记为准。本案中，602房屋原登记在原告张某1名下，系其个人财产，尽管张某1与张某乙签订了《赠与协议》，但该协议已被法院判决无效，

因此张某乙并非房屋的合法所有权人。售房款作为房屋价值的转化形式，理应归原告所有。二是监护人的监护责任与侵权责任。被告张某3虽称不清楚售房款的下落，未直接取得售房款，但因其作为监护人之一，未履行监护职责，明知或应知张某乙并非房屋的合法所有权人，仍然作为张某乙的委托代理人参与房屋出售过程，并且承认曾协助张某乙支取售房款，种种行为可以推断其对售房款的去向是知情并参与的，二人存在恶意转移或挥霍财产的嫌疑，严重侵害了原告的合法权益，违反了监护职责，构成共同侵权。三是售房款返还责任。无论售房款是否直接由被告取得，其作为原告的监护人，有义务保护被监护人财产，未能阻止其他监护人转移原告的财产，就构成了对原告财产权益的侵害。房屋买受人孙某购房时为善意的，对纠纷不知情，并支付了合理的对价，且双方早已办理完房屋所有权转移登记手续，作为案外人已经善意取得了诉争房屋的所有权，虽然原告张某1无法再要回房屋，但可以要求共同侵权人依法承担赔偿责任，张某乙去世后，被告应该赔偿全部售房款及有关利息。

监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，应当承担法律责任。需要说明的是，432万元售房款包含(2019)京0105民初47712号民事判决要求张某乙给付的售房折价款397万元，原告不能重复获取，如原告基于该判决获得售房折价款，则履行本判决时被告可相应折抵应赔偿的售房款。

北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国民法总则》第三十四条、第十五条规定，判决如下：

被告张某3于本判决生效后七日内赔偿原告张某1售房款432万元及利息。

被告张某3不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

无民事行为能力人和限制民事行为能力人作为社会弱势群体，应当受到家庭的关爱、社会的关照和法律的倾斜性保护。其监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责，除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产，否则将被认定为无效行为。在审理监护人共同侵权责任纠纷时，当监护人被指控恶意侵害被监护人权益，特别是涉及非法处分被监护人赖以生存的居所时，对这一弱势群体的保护需要更为严谨和细致，认定相关侵权责任，必须既维护被监护人的合法权益，也提醒监护人切实履行其职责。

1. 监护人职责和义务具有法定性。监护人是对无民事行为能力人或限制民事行为能力人的人身、财产和其他一切合法权益负有监督和保护责任的人。在民事法律体系中，监护人的职责是法定的，具有强制性和不可推卸性。

监护人必须尽到对被监护人的照顾、管理和保护义务，这种职责不仅是一种道德义务，更是一种法律义务。监护人违反其职责不仅违背了社会道德和伦理准则，破坏了社会的公平正义和道德风尚，也违反了法律规定，需要进行严厉制裁。

2. 共同侵权行为的认定及其后果。当监护人不履行监护职责，特别是恶意侵害被监护人的合法权益时，就构成侵权行为，应当承担法律责任。如果多个指定监护人之间存在共同的故意，并且共同实施侵权行为，则构成共同侵权，应当共同承担返还购房款、赔偿损失等侵权责任，这种责任是连带的，即被监护人或其法定代理人可以向任何一个共同侵权人主张全部或部分责任。此外，如果共同侵权人的行为构成犯罪，还可能面临刑事责任的追究。

本案中，张某乙与原告之间签署的《赠与协议》未经过法定程序，张某乙出售房产所得款项也未用于补偿原告，而是用于她个人或其他用途，实际上损害了原告作为限制民事行为能力人的合法权益，属于无效约定，张某乙应当补偿原告相应折价款。另外，被告作为原告的监护人之一，在明知张某乙并非为了原告利益而处分原告财产的情况下，仍然协助张某乙擅自出售被监护人的房产并转移购房款，明显侵犯了被监护人的财产权，违反了监护人的职责和法律

规定。

3. 注重对弱势群体的倾斜性保护。《中华人民共和国民法典》关于监护制度的相关规定，特别注重对弱势群体的保护，其社会困境和权利保护问题均能有法可循，依法化解。监护人侵犯弱势群体的财产权益时，法律应当给予更加严厉的制裁和惩罚，这不仅是对监护人的一种警示，更是对社会公众的一种引导和教育。

本案判决旨在维护限制民事行为能力人的合法权益，强化监护人的责任意识。监护人应履行监护人职责，秉持“诚信、友善”的社会价值观，发扬仁爱孝悌的中华民族传统美德，照料限制民事行为能力人张某1的日常生活，最大限度保障张某1的生命健康权，保护其人身权利、财产权利。

综上所述，判决被告返还售房款及利息的结果符合法律规定和公平原则，既保护了被监护人的合法权益，向社会传递了司法的公正和威严，同时也提醒我们要加强对监护人职责的监督和指导，确保监护人能够切实履行其职责。

编写人：北京市朝阳区人民法院 石海朝 秦梦圆

二、网络侵权责任纠纷

3

工作微信账号权属的司法判断以及侵权认定

—— 某科技公司诉刘某网络侵害虚拟财产案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市中级人民法院 (2023) 粤01民终2874号民事判决书

2. 案由：网络侵害虚拟财产纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某科技公司

被告(上诉人): 刘某

第三人: 袁某、张某

【基本案情】

2017年8月15日, 某科技公司通过其在职员工第三人袁某登记的手机号注册了案涉微信账号“×xx-003”, 并曾相继提供给离职销售员工许某以及现在职经理张某使用。2017年9月18日, 刘某入职某科技公司从事销售部营业员。2017年11月22日至今, 案涉微信账号(昵称为“×x 卷材设备制造商-刘某”)由刘某使用并进行了实名认证。2021年5月, 刘某私自将微信账号

“×xx-003”更名为“××001××”，并变更微信昵称为“刘某”。某科技公司发现刘某私自变更微信账号以及昵称的行为后，向其发出《通知书》，要求停止使用该微信账号，解除该微信账号的实名认证。刘某予以拒绝，某科技公司遂向其发出《解除劳动合同通知书》，认为刘某收到通知书后无理拒绝履行通知事项，违反公司规章制度，通知与其解除劳动合同关系，并要求返还工作手机电话卡以及工作微信账号，但刘某仍拒不返还。某科技公司认为刘某的行为侵犯其对案涉微信账号享有的使用权益，遂起诉请求判令刘某立即停止使用微信账号“××001××”，解除该微信账号的实名认证，配合变更微信账号密码及重新绑定到指定的手机号。

【案件焦点】

某科技公司对案涉微信账号享有何种民事权益。

【法院裁判要旨】

广州互联网法院经审理认为：案涉微信账号系第三人袁某根据某科技公司的安排，基于职务行为所注册的工作微信账号，主要用于工作，某科技公司对该工作微信账号享有使用权益，以及因使用该工作微信账号进行商业活动所享有的财产利益。刘某基于劳动关系而取得对案涉微信账号的使用，现刘某已和某科技公司解除劳动关系，继续使用案涉微信账号已不具有正当性。客观上可能会导致原信赖该微信账号寻找某科技公司的客户或潜在客户流失，或可能被刘某指引至其他公司，损害某科技公司对该微信账号所享有的财产性权益。

广州互联网法院依照《中华人民共和国民法典》第一百二十七条、第一百七十九条、第一千一百六十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、被告刘某应于本判决发生法律效力之日起，立即停止使用微信账号“××001××”；

二、被告刘某应于本判决发生法律效力之日起五日内，向原告某科技公司返还微信账号“××001××”，解除微信账号“××001××”的实名认证，配合原

告某科技公司换绑至指定的手机号。

被告刘某不服一审判决，提起上诉。广东省广州市中级人民法院经审理认为：涉案的微信账号由袁某注册，根据袁某所述，其是根据某科技公司的授权，为履行其职务行为注册涉案微信账号，涉案微信应由某科技公司使用。

广东省广州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

案涉微信账号系以第三人袁某个人名义注册，在此情况下，有观点认为初始申请注册人应当认定为第三人袁某，某科技公司对该微信账号不能主张使用权益。笔者对此持不同意见，笔者认为应刺破“使用权属于初始注册人”的面纱，通过虚拟财产的生成和实际利用方式来探究具体哪一方主体更有资格获得财产，从而正面确认享有财产性权益的主体。

1. 根据微信账号的生成进行判断。账号类虚拟财产的生成，主要体现在注册行为。一般而言，谁注册即享有该账号的使用权，但是，在注册者与使用者不一致的情况下，如果仅从注册的外观去判断虚拟财产权益的获得者，忽略注册行为背后的注册目的、用途，忽视实际使用人的财产权益，与公平正义相悖，亦不利于产权的保护以及发挥该财产的最大价值。从注册目的来看，用户注册网络账号，可能基于社交、娱乐、生活等个人需求，也可能基于委托、职务等行为。就该案而言，第三人袁某作为某科技公司的员工，系基于职务行为而注册的微信账号，因该职务行为所产生的权利义务应由某科技公司享有、负担。因此，该微信账号可认定为某科技公司的工作微信账号。

2. 根据微信账号的实际利用活动进行判断。网络虚拟财产的一个重要特征是具有经济价值，因此，判断谁能享有网络虚拟财产权益的一个重要标准是谁创造了经济价值。按照洛克的“劳动价值论”，谁付出了“劳动”即能获得该部分价值，该案中刘某即认为该微信账号经过其长达四年的使用，积累了大量的客户资源，系其努力的结果，应归其享有。不可否认，刘某通过其劳动确实

为某科技公司创造了经济利益，但刘某系某科技公司的员工，在劳动关系中，劳动者的劳动系履行工作职责的表现，系劳动者根据用人单位的工作要求和工作任务，依靠用人单位提供的工具，完成工作成果，并享受劳动报酬的过程。该微信账号属于工作微信账号，属于某科技公司配备给员工的“办公工具”之一，刘某通过该办公工具开拓、维系客户，收取业务款项系其工作职责，所创造的经济价值，应认定为工作成果，归属于某科技公司享有。

技术不断发展，新兴事物层出不穷。在法律法规对虚拟财产的各类权益问题并未以正面确权的方式予以规定的情况下，本案通过引入功能主义方法论对案涉微信账号的性质和权属进行分析，判定用人单位享有对工作微信账号的占用、使用等财产性权益，为工作微信账号权属的认定规则提供了有益参考和借鉴，对依法保护涉企虚拟财产权益、推动形成保护企业商业价值和客户资源社会氛围具有积极示范作用。

编写人：广州互联网法院 朱晓瑾 宁沁宜

使用单位抖音号带货以及以个人名义对外签订合同 的行为认定

—— 某职业培训学校诉尉某网络侵害虚拟财产案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省武汉市中级人民法院(2023)鄂01民终18513号民事判决书

2. 案由：网络侵害虚拟财产纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某职业培训学校

被告(上诉人):尉某

【基本案情】

高某为某职业培训学校的法定代表人刘某的前妻。2018年5月6日,高某注册了抖音号“××2015”。2019年9月,时任某职业培训学校的负责人尉某开始使用案涉抖音号。

2021年7月至2022年2月,某职业培训学校为尉某缴纳企业养老保险。2021年12月,某职业培训学校向尉某、范某等员工发放了工资。2022年3月,尉某的某职业培训学校理事和校长职务被罢免,尉某和范某从某职业培训学校离职。

某化妆品公司(甲方)与尉某(乙方)签订品荐师合作协议,约定甲方聘请乙方所属抖音平台账号某化妆造型培训为某美妆品牌的品荐师;甲方一次性向乙方支付10万元作为品荐师(品牌推荐大使)的服务费用。尉某收到品荐师服务费10万元。

2022年3月3日,取消抖音认证企业号申请函载明:“申请人某职业培训学校特此申请取消抖音号为‘××2015’的认证服务。”该申请函上加盖的学校印章与学校在本市印章治安管理信息系统领导小组印章信息管理中心备案的印章不同。

2022年4月,某职业培训学校通过高某修改绑定的手机号,将案涉抖音账号取回。2020年8月30日至2022年4月12日,尉某从案涉抖音号共计提现6867555.35元。案涉抖音号绑定的银行卡为尉某的银行卡。尉某庭审时陈述,该抖音号只绑定过尉某的银行卡,提现明细中的达人是尉某。

2021年2月23日至2022年4月2日,尉某向范某转账152650元。2021年2月23日至2022年4月13日,范某向他人支付直播模特费157400元。范某陈述尉某将所有的直播模特费转给范某,再由范某转给直播模特,尉某不直接有钱付给直播模特。

2021年5月19日至2022年3月2日，某职业培训学校支付了某直播间直播用品、直播模特、直播模特餐费、抖音充值、抖音推广等费用共计142682.57元。尉某在费用报销单的领导审批一栏中签字。

另查明，2020年10月至2021年4月，尉某就涉案抖音号直播事宜与案外人进行了对接。

【案件焦点】

尉某使用单位抖音号带货以及以个人名义对外签订合同是否构成职务行为。

【法院裁判要旨】

湖北省武汉市江岸区人民法院经审理认为：2019年4月至2022年3月，尉某担任某职业培训学校的理事和校长职务，尉某于2019年9月至2022年4月使用案涉抖音号从事直播带货，与某职业培训学校的办学类型相符，且案涉抖音号2019年8月至2022年3月的企业认证为某职业培训学校，某职业培训学校报销了某直播间直播用品、直播模特、直播模特餐费、抖音充值、抖音推广等费用，可以认定尉某使用案涉抖音号进行直播带货的行为系职务行为。

关于品荐师服务费用10万元及提现收益是否应返还的问题，由于尉某利用案涉抖音号与案外人签订合同及进行直播带货的行为系职务行为，其收取10万元服务费及提现6867555.35元至个人账户具有过错，造成了某职业培训学校的损失，尉某应将上述款项返还给某职业培训学校。某职业培训学校主张提现为6867555.28元，系其对自身权利的处分。尉某向范某转账的直播模特费152650元应予以扣除，即尉某应向某职业培训学校返还6714905.28元（6867555.28元-152650元）。

湖北省武汉市江岸区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百二十七条、第一百七十条第一款、第一千一百六十五条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条规定，判决如下：

一、原告某职业培训学校为2019年9月至2022年4月案涉抖音号的实际使用人；

二、被告尉某于本判决生效之日起十日内返还原告某职业培训学校服务费10万元；

三、被告尉某于本判决生效之日起十日内返还原告某职业培训学校款项6714905.28元；

四、驳回原告某职业培训学校的其他诉讼请求。

尉某不服一审判决，提出上诉。湖北省武汉市中级人民法院同意一审法院的裁判意见。湖北省武汉市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

随着互联网经济的发展，员工利用单位抖音号进行直播带货的行为已屡见不鲜，认定此类行为的性质属于职务行为并无争议。利用自有资源、资金进行直播带货，后来更换抖音号企业认证并擅自提现至个人银行账户以及以个人名义对外签订合同的行为性质认定与单位利益紧密相关，实属实务中新型且重要的难题。

一、使用单位抖音号带货行为性质的认定

《中华人民共和国民法典》第一百七十条是关于职务代理的规定。职务代理的构成要件为：（1）代理人是法人或者非法人组织的工作人员；（2）代理人实施的必须是其职权范围内的事项；（3）必须以该法人或者非法人组织的名义实施民事法律行为。通常情况下，依据上述构成要件对职务代理行为进行认定并无困难。但是，本案的难点在于尉某团队的直播带货行为是否仍在尉某的职权范围之内。

本案中，某职业培训学校疏于对其单位抖音号的管理，未主动投入资金进行直播带货，也未对尉某直播团队带货进行管理，而尉某的直播团队不全是该学校的员工，尉某确实存在向直播团队成员支付报酬、就直播事项与直播团队成员进行沟通的事实，尉某亦自认为直播获取的巨大收益是其个人劳动成果，上述情形在一定程度上影响了对职务行为的认定。然而，案涉抖音号的企业认

证信息显示为该学校，抖音号白天用于某职业培训学校培训招生，晚上用于直播带货，尉某及其直播团队在宣传中仍然使用了该学校的名称，尉某并没有更换抖音号，学校对直播产生的部分费用进行了报销，尉某客观上是在履行其职权范围内的事项，其利用案涉抖音号进行直播带货的行为应属于职务行为。

二、以个人名义对外签订合同获取的收益归属

职务代理发生与一般委托代理相同的法律后果，即其代理实施的民事法律行为对该法人或者非法人组织发生效力。尉某以其个人名义与案外人签订品荐师合作协议，合作费用转账至尉某个人账户，学校对该合作协议的签订并不知情。从该合作协议的外观来看，尉某利用其个人的行业影响力与案外人签订合作协议，但是该协议的签订系基于案外人对案涉抖音号商业价值的信赖，合作内容与直播带货相关，学校的不知情不影响案涉抖音账号的商业价值来源于学校，即案涉抖音号使用的学校名称辨识度及社会公认度较高，尉某基于该合作协议获取的收益应归学校所有。

三、认定职权范围需考虑的因素

《中华人民共和国民法典》第一百七十条关于职务行为的三项构成要件不是孤立分割的，而是相互关联的，适用该条款时，应体系化适用这三项构成要件。第一项和第三项构成要件在司法实践中易于认定，第二项构成要件具有一定的模糊性。认定代理人实施的事项是否属于职权范围内，应以第一项及第三项构成要件为前提，依据抖音号商业价值的来源、单位的参与度、代理人的过错程度等因素综合、客观认定职权范围，避免以单位是否知情、代理人的盈利动机等主观因素来认定职权范围。

编写人：湖北省武汉市江岸区人民法院 汪为

支付平台承担用户平台投资损失的范围与边界

——汤某诉某电子支付公司网络侵权责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海市高级人民法院(2023)沪民申3009号民事裁定书

2. 案由：网络侵权责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、再审申请人):汤某

被告(被上诉人、再审被申请人):某电子支付公司

【基本案情】

汤某在J金融网络交易平台注册账号投资股票,并绑定其J银行尾号为13××银行卡。2016年12月22日至2017年12月14日,汤某通过其J银行账户陆续向户名为“智付-黎某”账户转账49笔,合计金额为231500元。该资金均入金至汤某在J金融网络交易平台的个人账户。2018年6月14日,汤某向上海市公安局奉贤分局报案称,该平台涉嫌诈骗。2020年7月3日,汤某向中国人民银行深圳市中心支行举报,该行于2020年9月22日答复称,其举报的52笔某电子支付公司订单中,有3笔交易失败未产生实际资金划拨。其余49笔在某电子支付公司商户管理系统中显示为其商户黎某的交易,对应交易资金已由某电子支付公司结算给黎某的支付账户。关于其反映的某电子支付公司为非法交易平台提供支付服务的问题,经查,J金融网络交易平台并非某电子支付公司商户,黎某作为某电子支付公司的商户,涉嫌将某电子支付公司的网络支付接

口转接至J金融网络交易平台使用。某电子支付公司存在未对商户进行尽职检查、未发现商户违规使用网络支付接口、违规设置商户结算账户等问题，已经对某电子支付公司进行处理。2018年1月9日，某电子支付公司已经对相关商户采取了延迟资金结算措施，并关闭了上述商户的网络支付接口。

【案件焦点】

在线上支付平台因平台管理不规范受到监管机关行政处罚的情况下，对平台用户因在网络交易平台投资造成的损失，是否应该由线上支付平台承担相应侵权责任。

【法院裁判要旨】

上海市奉贤区人民法院经审理认为：汤某本意是在J金融网络交易平台上投资，某电子支付公司系经许可设立的第三方支付机构，商户通过网络注册，签署《智付服务协议》，由某电子支付公司为商户提供款项的代收代付服务。汤某通过J银行账户转账，其转账账户户名及账号均为“智付-黎某”，某电子支付公司在支付过程中根据原告指令转入某电子支付公司备付金账户，因某电子支付公司给商户提供支付结算服务，资金就结算给相应商户。汤某借助被告支付机构的汇款至平台进行投资，平台其个人设立账户中显示了入金成功，并未因支付环节产生损失。虽然汤某称根据中国人民银行深圳市中心支行回复，某电子支付公司在支付结算环节存在违规，某电子支付公司根据其与商户的协议向商户提供支付服务，并根据汤某同意付款指令所进行的支付操作行为，并非造成汤某资金损失的根本原因。

上海市奉贤区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款、《中华人民共和国民事诉讼法总则》第一百八十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决如下：

驳回原告汤某全部诉讼请求。

汤某不服一审判决，提起上诉。上海市第一中级人民法院经审理认为：某

电子支付公司系持有支付业务许可证的第三方支付机构。汤某在J 金融网络交易平台注册账号投资股票，并绑定其J 银行卡，汤某的49笔资金已通过第三方支付平台入金至其在上述网站的个人账户内，发生损失系其投资股票亏损导致，在支付过程中不存在任何损失。某电子支付公司根据其商户的协议提供支付服务，其根据汤某的同意付款指令所进行的支付操作行为，与汤某的资金损失之间不存在因果关系。

唐某某不服二审判决，申请再审。上海市高级人民法院经审查后认为：汤某与某电子支付公司签署《智付服务协议》，由某电子支付公司为汤某提供款项的代收代付服务。汤某通过其J 银行账户陆续向户名为“智付-黎某”账户转账49笔，合计金额为231500元，在J 金融网络交易平台用于投资。上述资金均入金至汤某在上述网站的个人账户。某电子支付公司在支付过程中根据汤某指令提供相应的支付结算服务，并未在支付过程中产生损失，且在黎某开户过程中亦尽到了相应的审查和注意义务，故原审法院认为汤某的资金损失系其投资股票亏损导致，与某电子支付公司的支付操作行为之间不存在因果关系，某电子支付公司不存在侵害汤某合法权益的行为，不应承担赔偿责任，并无不当。此外，对于相关监管部门出具的监管意见，某电子支付公司也进行了相应的整改。

上海市高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十三条第二款之规定，裁定如下：

驳回汤某的再审申请。

【法官后语】

本案系线上支付平台网络侵权纠纷案，在线上支付平台因平台管理不规范受到监管机关行政处罚的情况下，对平台用户因在网络交易平台投资造成的损失，是否应该由线上支付平台承担相应侵权责任，司法实践中存在不同认识。本案在认定平台审查和注意义务、认定因果关系、平台用户对财产损失是否存在过错等方面的审判思路，对于同类案件审判具有一定的借鉴意义。

一、关于平台审查和注意义务问题，应结合平台对商户的注册和认证等前置审核情况、业务存续期间是否定期核验商户信息等综合认定平台是否履行了对商户的审核和注意义务

根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十四条规定，网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的，应该承担侵权责任。某电子支付公司作为持有支付业务许可证的第三方支付机构，负有审核商户个人信息真实性和完整性、监管商户经营行为等义务。若某电子支付公司由于故意或过失未履行该义务时，应承担相应的侵权责任。

具体而言，在平台商户审核方面，线上支付平台对商户进行审核的范围和内容，主要是根据中国人民银行发布的《银行卡收单业务管理办法》第七条规定：“收单机构拓展特约商户，应该遵循‘了解你的客户’原则，确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户，并承担特约商户收单业务管理责任。”根据该条规定，线上支付平台应该严格审核商户信息，若因审核不严，商户在经营资质、经营范围、实名认证等方面存在问题隐患，平台应对商户造成的损失承担连带责任。在日常管理巡检方面，《银行卡收单业务管理办法》第二十二条规定：“收单机构应当建立收单交易风险监测系统，对可疑交易及时核查并采取有效措施。”司法实践中，在日常管理巡检方面，线上支付平台经常因商户违规挪用支付接口而涉诉。审理中，对于商户违规挪用支付接口，线上支付平台未及时发现并切断链接，造成用户财产损失的，法院一般会认定线上支付平台未履行日常管理义务。

本案中，某电子支付公司对商户黎某负有入网审核，并对商户黎某进行巡检和交易监控等日常管理义务。在审核平台商户方面，根据某电子支付公司提供的证据，在黎某开户的过程中，某电子支付公司审核了黎某的域名备案情况、开户行状态，并提供了黎某手持身份证的照片证明某电子支付公司已履行了对商户相应的审核和注意义务。在日常管理巡检方面，汤某于2018年6月14日向上海市公安局奉贤分局报案，而某电子支付公司在2018年1月9日已经对相关商户采取了延迟资金结算措施，并关闭了上述商户的网络支付接口。可见，

某电子支付公司在报警之前就已对违规接口进行了较为及时的关停和处理，应视为履行了日常管理和巡检义务。

二、关于因果关系认定问题，应结合平台受到行政处罚的原因、平台行为与平台用户财产损失之间是否具有直接因果关系等方面进行认定

根据侵权责任构成要件，只有线上支付平台的行为与用户财产损失之间存在因果关系，才能要求平台对用户财产损失承担侵权责任。司法实践中，线上支付平台因未严格落实中国人民银行规定的监管责任(主要表现为未采取及时有效的技术手段发现商户违规接口)，受到相应行政处罚的，该行为与用户财产损失之间是否存在因果关系，尚未达成共识。

一种观点认为，行政处罚与财产损失之间不存在因果关系，主要原因在于平台受到行政处罚与用户财产损失是两个不同的法律关系，无直接因果关系，线上支付平台不应该承担侵权损害赔偿责任。主要依据是线上支付平台已经完成了资金转移环节的义务，在支付环节钱款已入账到指定的账户，用户在该环节并未受到财产损失，行政处罚只能作为线上支付平台违反行政规定，并不能据此认定线上支付平台是造成用户损失的直接侵权主体。另一种观点认为，线上支付平台由于在管理商户方面存在监管上的疏漏，行政处罚是对管理疏漏行为的确认，且商户违规接口导致用户财产损失，线上支付平台的过错对用户财产损失具有一定的影响，但并非主要原因，因此对用户的财产损失承担一定比例的责任。主要依据是线上支付平台若不存在管理上的过错，及时切断违规接口，用户就不会在该线上支付平台遭受资金损失，因此，支付平台对用户的财产损失在过错范围内承担连带责任。司法实践中，该连带责任的比例一般不超过财产损失的30%。

本案中，汤某本意是在J金融网络交易平台上投资，通过某电子支付公司从自己的J银行账户向“智付-黎某”商户进行转账，借助某电子支付公司的汇款至平台进行投资，平台其个人设立账户中显示了入金成功，并未因支付环节产生损失。中国人民银行深圳市中心支行对某电子支付公司进行了行政处罚，认为某电子支付公司存在未对商户进行尽职检查、未发现商户违规使用网络支

付接口、违规设置商户结算账户等问题，但某电子支付公司根据其与商户的协议向商户提供支付服务，并根据汤某同意付款指令所进行的支付操作行为，已完全履行了支付环节相关义务，且未在支付过程中造成任何损失。而且，汤某利用某电子支付公司进行了多笔转账，并在J金融网络交易平台进行了长达近两年的投资，其间从未对支付环节造成财产损失提出过异议，直至案发才向某电子支付公司反映黎某违规接口问题，某电子支付公司随即对黎某采取了延迟资金结算措施，并关闭了黎某的网络支付接口。因此，某电子支付公司受到行政处罚与汤某的财产损失之间不具有直接的因果关系。

三、关于平台用户对财产损失是否存在过错方面，应结合平台用户是否参与违法违规金融活动、对资金实际使用网站是否履行了“一般人的注意义务”进行判断

日常生活中，作为完全民事行为能力人，在进行网络平台投资时，应按照“一般人的注意义务”要求，对投资对象进行审慎审查，核查投资对象的合法性和真实性，不能为追求高回报高利润，导致自身财产损失。实践中，由于轻信投资网站高回报的宣传，有的平台用户在对投资对象并未充分了解的情况下盲目进行大额投资，导致血本无归。案发后，用户或主张支付平台违反合同义务、或主张支付平台未履行受托人责任、或主张支付平台实施了网络侵权，要求支付平台承担相应责任。对于用户自身过错是否能免除或减轻支付平台责任，一般认为，在支付平台根据用户指令完成转账，并未造成入账资金损失的情况下，用户盲目投资是造成财产损失的主要原因，支付平台并不对损失承担责任。

本案中，J金融网络交易平台“100倍杠杆”等表述，与正常的A股投资存在明显差异。汤某未对投资平台进行审查的情况下盲目投资，导致本金亏损，是造成财产损失的主要原因，某电子支付公司不存在侵害行为，对其损失不承担侵权责任。

综上所述，平台用户因网络投资造成财产损失后，以支付平台受到行政处罚为由，主张支付平台对财产损失承担侵权责任的，应结合支付平台是否履行了对商户的审核和注意义务，行政处罚、平台行为与用户财产损失之间是否存

在因果关系，用户自身是否存在过错等方面进行综合考量，认定双方之间是否成立侵权责任关系。

编写人：上海市高级人民法院 高佳运 邓梦婷

6

“网络大V”侵犯竞争对手名誉权的行为认定

——甲科技公司诉郝某等网络侵权责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省汕头市中级人民法院(2022)粤05民终1513号民事判决书

2. 案由：网络侵权责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):甲科技公司

被告(上诉人):郝某、某化妆品公司

被告(被上诉人):乙科技公司、某网络技术公司、丙科技公司

【基本案情】

2020年3月13日、14日，郝某以某化妆品公司的网络用户名“××博士”分别在丙科技公司、乙科技公司、某网络技术公司的网络服务平台发布题为“黑心激素××霜，明星代言!广告投放!太猖狂!”的视频，以扩大、捏造事实的不正当、不合理评价，严重诋毁甲科技公司的商业信誉和商品声誉，削弱其竞争能力，导致甲科技公司客户大量退货，造成严重的经济损失。甲科技公司以各被告侵犯其名誉权为由，向法院提起诉讼，要求各被告停止侵害、赔礼道歉以及赔偿损失暂计500万元。

【案件焦点】

郝某、某化妆品公司作为网络用户是否构成侵犯名誉权并应承担相应责任。

【法院裁判要旨】

广东省汕头市潮阳区人民法院经审理认为：对于法人存在的违法行为，消费者对其产品质量、服务质量可以进行批评、评论，但不能以夸张或扩大的手法侵犯法人依法取得的名誉权，且不能利用自己的网络影响力来诉诸网络暴力，为吸引公众眼球、提高知名度而侵犯他人的合法权益。某化妆品公司与甲科技公司存在同业关系，郝某作为某化妆品公司“×x博士”网络用户的实际使用人，将各网络服务平台作为营销平台，密集发表针对甲科技公司的不正当、不合理评价，明显扩大事实，目的在于通过诋毁对方的商业信誉和商品声誉，削弱其竞争能力，从而使自己任职的公司在竞争中取得优势地位，具有侵权的主观故意，其行为造成甲科技公司社会评价的降低，出现客户大量退货的损失，侵犯了甲科技公司的名誉权，应承担相应的侵权责任。

广东省汕头市潮阳区人民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第八条、第十五条、第二十六条，《最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第七条、第九条第一项及第二项和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条第二款的规定，判决如下：

一、郝某、某化妆品公司应于本判决生效后十日内分别在乙科技公司、某网络技术公司、丙科技公司的网络服务平台上以用户名“×x博士”在用户首页位置显眼处公开刊登声明公告，向甲科技公司赔礼道歉，公告时间为30天；

二、郝某、某化妆品公司应于本判决生效后十日内共同赔偿甲科技公司损失8万元；

三、驳回甲科技公司的其他诉讼请求。

甲科技公司、某化妆品公司、郝某均不服一审判决，提起上诉。广东省汕头市中级人民法院经审理认为：本案中，广东省药品监督管理局发布的通报中有涉及甲科技公司在生产销售过程中存在的一些违法违规行为，包括甲科技公

司生产相关批次的××膏因含有“地塞米松”而被认定为不合格产品。消费者或公众对甲科技公司的违法违规行为反应强烈，对此进行批评、评论本无可厚非，但郝某、某化妆品公司在发布的视频内容中，“被查出来含有激素地塞米松的××膏累计销量超过了18万件”未经查证属实，使用的“……最伤天害理的假货”等夸张言词构成对甲科技公司的语言侮辱，导致其客观社会评价降低，侵犯其名誉权。甲科技公司要求郝某、某化妆品公司基于其侵犯名誉权的行为赔礼道歉，符合法律规定。鉴于甲科技公司在生产销售中确实存在不合规的行为，结合双方的主观过错程度、侵权行为及发生原因等因素，一审判决酌定郝某、某化妆品公司应赔偿甲科技公司8万元并无不当。

广东省汕头市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案为当下热门的互联网法人名誉权侵权纠纷，表面看似“网络大V”（拥有众多“粉丝”）对法人违规生产销售的商品进行测评，实质上是企业利用有影响力的网络账号公开发表网络言论诋毁竞争对手的商品声誉。本案主要涉及公民言论自由与法人名誉权之间平衡点的界定，如何紧扣侵权责任构成要件进行全面审查，厘清企业及其管理下网络用户的实际使用人对具有同业竞争关系的企业法人行使网络评论的边界，综合考虑被评论企业自身过错造成的影响，合理确定侵权赔偿数额，是本案中值得研究探讨的重点问题。

实务中，对于是否构成网络名誉侵权，主要根据行为人行为具有不法性、被侵权人确有名誉受损事实、违法行为与损害结果之间存在因果关系、行为人主观上有过错这四个构成要件来认定。

一、行为人行为具有不法性

行为人行为具有不法性，即行为人是否通过网络发布了侮辱、诽谤等虚假性信息，致使他人名誉受损、社会评价降低。实务中在认定时，应当注意：

第一，网络言论内容具有虚假性、诽谤性。实践中，判断网络言论是否为

虚假性、诽谤性信息并没有统一的判别标准，而是根据个案中该信息属于“事实陈述”抑或“意见表达”，进行具体问题具体分析，探究言论的“真实性”与“恶性性”，从而认定是否具有不法性。

所谓事实陈述，是指言论发布者对客观发生的事实的具体描述或待检验的经验总结。针对这一类型的言论信息，认定是否具有不法性的判断标准为“基本真实”，即只要行为人能够提供必要的证据证明其发布的言论内容基本真实，或对发布的不实言论已尽到合理查证义务，便不构成侵权，反之，若言论内容基本失实则构成诽谤。

所谓意见表达，是指针对某一事实的意义、价值等方面进行的个人立场表明或主观性评价。与事实陈述不同，认定这一类言论信息具备不法性与否，应看其是否包含侮辱他人人格的内容，以及侮辱、贬损、误导他人的主观恶意。如果行为人基于侮辱、贬损等主观恶意，超出了合理评价的范畴，在网络上通过人身攻击等形式发表贬损他人名誉性质的评价，则可能构成侵权。

第二，不同主体关于网络言论的容忍义务及注意义务程度。实务中，基于对网络言论自由与名誉权利益平衡的充分考虑，除判断言论信息内容的真实性、恶性性外，还应结合不同主体关于网络言论的容忍义务及注意义务程度，综合认定行为人行为的不法性。

关于涉及公共利益。一般而言，当网络言论内容涉及公共利益时，言论所针对对象应负有较高程度的容忍义务。此时在判断标准上虽然有所放松，不求绝对真实，但行为人在发表言论时仍不能存在明知该言论不实或因疏忽而未考察其真实性的情形，即不能超出舆论监督的合理限度。

关于法人。通常来说，法人较之一般自然人，在社会生活中更具有优势地位，对社会公众、其他组织等出于正当目的发表的涉及法人自身的网络评论、舆论监督应负有更加宽容的容忍义务。因此，出于对双方力量对比的考量，法人对意见表达类的言论信息，尤其是消费者或新闻媒体的批评性观点，应有适度的容忍，只要该观点具备合理充分的事实依据，内容“基本真实”，不存在侮辱、诽谤、诋毁等损害商业信誉的恶意，则不构成对法人名誉权的侵犯。

相反地，商业竞争者在发表涉及竞争对手的言论时则被要求更高程度的客观、真实和相应的谨慎注意义务。除为维护自身利益，且不存在明显侮辱竞争对手的情形外，若行为人在无事实证据为支撑的前提下，使用任何带有强烈贬义的、会使竞争对手社会评价降低的字眼、词句，往往都会被认定为侵权。

此外，本案发生在具有虚拟性、匿名性的网络空间，当事人还披有“网络大V”这一层身份外衣。相较于普通用户，“网络大V”言论的受众人数更多、传播速度更快、影响范围更广，应在言论真实性方面赋予其更高程度的合理核实义务，审慎使用网络关注度和影响力进行言论表达与评价，不得为吸引流量、引导话题而实施超出发言合理限度的恶意诋毁、侮辱等侵权行为。

二、被侵权人确有名誉受损事实

侵害名誉权造成的损害事实主要包括两个方面：一是被侵权人的社会评价降低。一般认为，只要行为人发表的网络言论带有虚假性、诽谤性、侮辱性的信息内容，且该信息内容会被社会公众知晓，便可视为对社会大众关于受害人的评价造成影响，产生社会评价降低的效果，进而推定损害结果的发生。二是因名誉受损而遭受的精神损失或附带性财产损失。例如，被侵权人为积极维权、挽回名誉而采取补救措施所产生的调查费、律师费、刊登声明版面费等各类费用。再如，企业因信誉受损而导致的产品退货损失。

三、违法行为与损害结果之间存在因果关系

实务中，只要被侵权人能够证明行为人发表网络言论的行为具有不法性，根据一般社会经验，存在引起损害结果发生的可能性，实际上亦确实造成其名誉损害的客观事实，便可直接推断为违法行为与损害结果之间存在因果关系，无须另外举证证明。

四、行为人主观上有过错

网络名誉侵权的成立，要求行为人在网络上发布不当言论时应存在主观过错。实践中，往往根据行为人发表的不当言论内容、发布途径以及双方是否存在其他矛盾等因素综合推断行为人本身是否存在故意或者过失，如故意捏造、歪曲事实贬损他人名誉，未尽合理审查义务、明知可能涉及侵权仍转发等。

总而言之，讨论网络言论自由与法人名誉权的利益衡量，关键在于通过考察行为人所发表网络言论的目的、内容、性质、危害后果等因素，结合不同主体关于网络言论的容忍义务及注意义务程度，进而判断行为人发表该网络言论的行为是否侵犯了法人的名誉权。

具体到本案中，由于网络自媒体平台受众具有不特定性、广泛性，对郝某在上述平台上发布的视频言论是否构成侵权，应当综合考量发言人的具体身份、言论的具体内容、相关语境、受众的具体情况、言论所引发或可能引发的具体后果等加以判断。首先，甲科技公司作为依法成立的企业，虽然在生产经营过程中出现过一些违法行为，后经有权机关及时作出处理后重新取得生产经营销售的权利，其名誉权仍受法律保护。对于甲科技公司存在的违法违规行为，消费者对其产品质量、服务质量进行批评、评论本无可厚非，但正常监督行为的实施必须基于客观真实、合理充分的事实依据，保持中立公正的立场，符合社会公众共同认可的价值观，不能以夸张的手法恶意贬损法人名誉，误导社会公众。其次，某化妆品公司与甲科技公司存在同业关系，郝某作为某化妆品公司“××博士”网络用户的实际使用人，且是网络平台认证的加“V”公众人物，拥有更多的受众及更大的话语权，在对竞争对手发表评论性言论时，也应当承担比普通民众更高的谨慎注意义务，避免损害对方商誉。然而，郝某、某化妆品公司未对发布的视频内容尽到合理核实义务，其中不乏夸张、激烈、侮辱的言辞，明显存在扩大事实的不正当、不合理评价，诋毁甲科技公司的商业信誉和商品声誉。最后，由于甲科技公司在生产销售中确实存在不合规的行为，这也在一定程度上降低了公众对其商品的社会评价，若其将涉案视频播放后的所有经营损失归咎于郝某、某化妆品公司，而忽略自身生产销售中存在的违规过错行为并不公平。

编写人：广东省汕头市潮阳区人民法院 曹思漫 周昭宏

网络服务提供者处理已公开个人信息的 合法性审查及责任判定

—— 张某诉某信息公司等网络侵权责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市中级人民法院(2023)粤01民终13399号民事判决书

2. 案由：网络侵权责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 张某

被告(上诉人): 某信息公司

被告(被上诉人): 某计算机公司、某技术公司

第三人: 某科技公司

【基本案情】

张某系执业律师，在某科技公司经营的某问答平台注册有律师账号。某信息公司经营的A 律师平台主要提供在线法律咨询服务，平台内无律师用户。某问答平台通过某接口方式将平台内律师及相关信息推送至A 律师平台展示，A 律师平台用户在张某的律师页面提交咨询，咨询内容会推送至某问答平台，张某回复该咨询后，回复内容再推送至A 律师平台展示。A 律师平台用户点击张某咨询页面下方“立即电话咨询”，将跳转至某技术公司经营的B 律师平台。

【案件焦点】

1. 张某的个人信息权益是否遭受侵害；2. A 律师平台应否承担侵权责任。

【法院裁判要旨】

广州互联网法院经审理认为：第一，张某律师执业信息属于个人信息，对张某律师执业信息的处理活动适用《中华人民共和国个人信息保护法》的规定。第二，从某科技公司、某信息公司就处理张某个人信息的约定，以及某信息公司对个人信息的处理方式、目的等方面来看，A 律师平台通过某接口接收张某等律师执业信息用于自有平台展示，并非为了推广张某律师信息，而是自主决定使用张某律师信息，为A 律师平台用户提供法律咨询服务，故某信息公司不属于个人信息受托处理者。第三，张某的执业信息属广州市律师协会网站、全国律师诚信信息公示平台上可公开查询的信息。但是，某信息公司并非从前述网站处收集张某执业信息，而是从某科技公司处获取，以满足A 律师平台经营需要，亦不属于“在合理的范围内处理个人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息”，故A 律师平台处理张某个人信息构成个人信息侵权，应当依法承担侵权责任。

广州互联网法院依照《中华人民共和国个人信息保护法》第三条第一款、第四条、第十三条第一款第六项、第二十一条、第二十三条、第二十七条、第六十九条、第七十三条第一项，《中华人民共和国民法典》第九百九十五条、第九百九十八条、第一千条第一款、第一千零三十四条第二款、第一千零三十七条第二款，《中华人民共和国电子商务法》第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、被告某信息公司于本判决发生法律效力之日起十日内，通过A 律师平台发布致歉声明，就违法处理张某个人信息事宜向张某公开赔礼道歉，道歉内容须事先经本院审核，保留天数不少于60日；

二、被告某信息公司于本判决发生法律效力之日起十日内向原告张某赔偿损失800元；

三、驳回原告张某的其他诉讼请求。

某信息公司不服一审判决，提起上诉。广东省广州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

个人信息数据是数据要素的重要组成部分。规范个人信息处理活动，应注重个人信息保护与促进个人信息合理利用的利益平衡。在涉及多方处理个人信息时，由此产生个人信息共同处理、委托处理等不同法律关系，但《中华人民共和国个人信息保护法》未对不同场景下各参与者之间的民事责任作出具体规定。因此，厘清个人信息处理活动中各参与者的责任，同时确定已公开个人信息的合理使用边界及个人信息主体遭受侵权时的判赔标准，通过规范个人信息处理活动平衡个人信息保护与促进个人信息合理利用的利益，是本案研究的核心问题。

一、以“自主决定”为判断标准确定个人信息处理者

根据《中华人民共和国个人信息保护法》第七十三条第一项的规定，在个人信息处理活动中自主决定处理目的、处理方式的组织、个人是个人信息处理者。两个以上的个人信息处理者共同决定个人信息的处理目的和处理方式，视为共同处理个人信息，应当根据约定在各自权利义务范围内独自承担个人信息处理者的责任。在案件中当事人主张依照委托关系处理个人信息，应从委托形式、合同内容、个人信息处理情况等方面审查是否存在个人信息委托处理关系。若委托关系存在，受托人只能按照委托合同的约定处理个人信息，由此产生的法律后果才由委托人承担。若单一受托人“自主决定”违规处理个人信息的，属于违反合同约定，应自行承担相应责任。本案中，张某执业信息由某科技公司经营的某问答平台推送给某信息公司经营的A 律师平台相应页面展示，某信息公司提交《合作协议》等证明材料。从合同形式来看，与某科技公司签订《合作协议》的系案外人北京某某网络技术有限公司，并非某信息公司，协议中亦未有关于某信息公司权利义务的约定。无证据显示某科技公司就委托某信息公司处理个人信息进行过约定。从合同内容来看，主要为某问答平台律师信

息在A律师平台进行推广等事宜，未见委托处理目的、处理方式、个人信息的种类、保护措施及监督等内容。从个人信息处理情况来看，某问答平台与A律师平台均为提供律师咨询服务的网络平台，某信息公司使用张某执业信息，本质上是满足其经营的需要，而非以推广某问答平台律师信息为处理目的。虽然张某自愿注册成为某问答平台律师用户，但某问答平台单方制定的格式条款《律师用户服务协议》《隐私政策》违反了《中华人民共和国个人信息保护法》第二十三条的规定，其约定“会与供应商、服务提供商或其他合作伙伴共享用户的部分个人信息”的内容不构成“对其个人信息进行处理自愿、明确作出授权”的有效同意，因此，某信息公司使用张某执业信息并将访问张某咨询页面的用户导流至B律师平台，系“自主决定”使用张某个人信息盈利，应当独立承担个人信息处理者责任。

二、已公开个人信息处理的合法性审查应注重“合理范围”动态考量

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国个人信息保护法》对已公开个人信息的处理规则作出了特殊安排，旨在平衡个人信息保护与促进合理利用的关系。《中华人民共和国个人信息保护法》第十三条第一款第六项、第二十七条明确“不需取得个人同意”处理公开的个人信息需同时满足三个条件：一是被处理的信息属于合法公开的个人信息；二是在合理的范围内进行处理；三是不存在《中华人民共和国个人信息保护法》第二十七条规定的除外情形，包括“个人明确拒绝”和“对个人权益有重大影响”。

本案中，张某律师执业信息可在广州市律师协会网站等公示平台上公开查询，系有关主体依法依规公开的个人信息，属于“已合法公开的个人信息”。对公开信息的利用应合法、正当、必要、符合诚信原则以及信息公开的目的。认定“合理的范围”需结合个人信息类型、处理方式、处理目的等要素进行动态考量，重点审查获取公开信息的手段，以及处理目的是否与个人信息公开的目的相符。从个人信息的类型来看，律师执业信息是律师重要的个人信息，其目的是核定律师身份，律师的执业信息虽依法公开但未经本人同意不得用于查证以外的其他用途；从获取信息的手段来看，A律师平台并非直接从公开网站

收集张某执业信息，且该展示行为不具有必要性；从目的上来看，某信息公司以营利为目的使用张某执业信息，与行政主管部门公示张某执业信息的目的也不相符。由此可以认定某信息公司不属于在“合理的范围”内处理已公开的个人信息。此外，即使A律师平台系在合理范围内处理张某执业信息，但张某明确反对该处理活动，而律师执业信息属于对个人权益有重大影响应取得个人同意。因此，A律师平台的行为构成违法处理个人信息。

三、个人信息处理者侵权的责任认定

《中华人民共和国个人信息保护法》规定了个人在个人信息处理活动中的权利，在已公开个人信息遭受侵权时，权利人有权请求个人信息处理者删除其个人信息、赔礼道歉、赔偿损失等。

关于删除个人信息。《中华人民共和国民法典》第一千零三十七条第二款规定，自然人发现信息处理者违反法律、行政法规的规定或者双方的约定处理其个人信息的，有权请求信息处理者及时删除；《中华人民共和国个人信息保护法》第四十七条规定，前述情形下，个人信息处理者应当主动删除个人信息；个人信息处理者未删除的，个人有权请求删除。不论个人选择的请求权基础为何，其追求的效果是统一的，即使得违法处理者不再控制其违法处理的公开个人信息。个人信息权益属于人格权保护的权益范畴，因此，在个人信息权益遭受侵权损失时，权利人可依据《中华人民共和国民法典》第九百九十五条主张停止侵害。本案中，A律师平台未经张某同意处理其个人信息，侵害了张某的个人信息权益。张某有权请求某信息公司停止侵害，删除其违法处理的张某个人信息，删除效果应达到“在实现日常业务功能所涉及的系统中保持不可检索与访问的状态”。

关于赔礼道歉。赔礼道歉作为民事责任的承担方式，旨在弥补受害人的精神痛苦。张某个人信息权益因某信息公司的违法行为遭受侵害，该行为给张某带来精神痛苦，故对张某有关某信息公司赔礼道歉的诉讼请求，应当依法予以支持。

关于损害赔偿数额。个人信息遭受侵害的侵权案件中，受害人往往难以证明具体的财产损失。本案中，A律师平台使用张某执业信息向其平台用户提供

网络服务，确会因用户访问、注册等行为带来商业利益，但A 律师平台存在大量执业律师信息，因处理张某个人信息获得的利益难以确定；同时，A 律师平台推广张某执业信息，一定程度上扩大了张某执业信息的传播范围，提升了张某的知名度，同时也为张某带来了潜在的商业利益。如仅从信息主体现有财产或可得利益的减少来考察个人信息权益的财产损失，难以实现保障个人信息权益和规制个人信息处理活动的立法目的。因此，根据《中华人民共和国民法典》第九百九十八条，个人信息受到侵犯对应的损害结果可能兼具精神性利益和财产性利益，侵害个人信息的民事责任，亦应灵活运用动态系统论进行认定，具体考量个人信息的种类、损害后果、处理目的、主观过错程度、是否采取补救措施、信息主体预防风险支出的成本等因素，综合确定张某的经济损失。

编写人：广州互联网法院 袁玥 陈斯杰

用户为追求主播在直播平台打赏，主播无过错的不承担侵权责任

——姜某诉何某、某科技公司侵权责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终16767号民事判决书

2. 案由：侵权责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 姜某

被告(被上诉人): 何某、某科技公司

【基本案情】

某科技公司系某直播平台经营者，姜某为该直播平台注册用户，何某为该平台主播。姜某在该平台共计充值约461万元、打赏主播1158人，在2020年8月1日至11月30日，打赏给何某69万余元。

庭审中，姜某称何某在平台直播的内容主要是做惩罚对决，会在直播间对决时向所有观众求救打赏，不要让她受惩罚；如果姜某在直播间刷礼物刷得比较多，何某就会点他昵称公开说跟他“生猴子”（生孩子）、要陪他到老、喜欢他、爱他。直播间外，何某与姜某加为微信好友，但未曾线下见面。姜某认为何某在微信聊天中，通过“陪你到老”等暧昧语言向姜某许诺恋爱结婚，通过“××值达不到了”这样的话要钱或者要求打赏，通过“下次我陪你买”这样的话表达希望见面的意愿。当姜某询问何某住处，提出与何某见面、吃饭等要求时，何某均以各种理由拒绝，姜某因此认为何某编造在北京居住，欺骗自己。何某主张自己曾劝姜某继续打赏，虽然不愿意与姜某见面，但是作为主播又不好意思拒绝粉丝，并不想事情进一步往姜某臆想的结婚目的发展。

何某多次拒绝见面后，姜某向直播平台客服投诉举报何某，要求平台对其封号，平台客服答复何某在直播中没有达到判罚标准，以平台不好介入用户与主播的感情纠纷为由未处罚何某。姜某认为，何某在直播平台通过虚假承诺婚恋获取钱财的行为是有预谋的欺诈，既违背了社会公序良俗，也侵害了姜某的合法权益；某科技公司没有尽到管理责任和管理义务，其放任何某的欺诈行为，表明了其也是侵权行为的参与者，其对相应欺诈亦有故意。故，姜某起诉要求何某、某科技公司共同返还打赏款，何某返还姜某支付宝转账钱款。

【案件焦点】

1. 姜某在平台打赏何某的行为性质如何界定；2. 何某的行为是否对姜某构成欺诈；3. 何某、某科技公司是否对姜某构成侵权。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：本案中，姜某与某科技公司缔结了网

络服务合同，直播平台向姜某提供了《用户协议》约定的收费服务，履行了网络服务合同义务。姜某为直播内容和打赏服务给其带来的精神愉悦而付费，其充值打赏的钱款属于为满足个人精神文化需求而产生的支出。故，姜某在某科技公司直播平台的充值打赏系一种消费行为。

本案中，姜某主张何某欺诈的事由包括虚假许诺婚恋及谎称自己在北京。就虚假许诺婚恋一节。姜某与何某沟通交流限于直播间和微信等线上方式。在直播间的网络语境下，主播对打赏的用户使用“喜欢”“爱”等词汇通常是表达感激之情，无论是其他观众还是被表达对象，并不因这种表达而产生主播承诺与用户恋爱的认知。姜某有长期使用直播平台、观看直播及打赏其他主播的经历，应当对主播在直播间内的话语具有一定辨别能力，不应由此陷入主播希望与之发展恋爱关系、承诺结婚的错误认识。直播间外，依据姜某提交的证据，何某并无直接要求或明确同意与姜某恋爱、结婚的话语，也没有向姜某索要打赏或其他财物的言语，姜某虽多次向何某表达爱意，但何某未给予同等回应，依据现有证据，难以认定姜某与何某建立了双向的恋爱关系，也难以认定何某的言行足以使姜某陷入要与之恋爱、结婚的错误认识。就推托见面和隐瞒住址一节。何某并未以见面为前提要求姜某在直播平台上对其打赏，未积极主动提出要与姜某线下见面，主播亦没有义务告知观众其住址情况。

何某的行为不构成欺诈，因此也不成立以欺诈手段侵害姜某的财产权益。直播平台已就姜某的投诉予以核实并作出处理，处理意见并无明显不当。

北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国民法总则》第八条、第一百四十三条，《中华人民共和国合同法》第八条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下：

驳回原告姜某的全部诉讼请求。

姜某不服一审判决，提出上诉。北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本文主要对网络直播打赏行为定性，以及平台、主播的责任边界展开分析。

一、一般性直播打赏中三方主体法律关系的认定

通常所称的直播打赏行为包含了网络用户、直播平台、网络主播三方主体，符合三项行为构成：一是网络用户将法定货币兑换成虚拟货币（充值）；二是将虚拟货币兑换成虚拟道具并在网络主播直播间释放（打赏）；三是以网络主播获得的礼物道具数据信息为计算基数，直播平台与网络主播、经纪公司按约定的分成规则获得现金收益（分成）。“充值—打赏—分成”系交易预备至交易完成的不同环节，由平台全流程参与介入，共同形成用户向主播打赏、主播获取财产利益的交易整体。

二、一般性直播打赏系消费行为而非赠与行为

为便于行业普及推广，包括网络直播在内的绝大多数网络服务采用了基础服务免费，特定、定制化服务收费的消费模式。首先，用户在平台付费均是以平台提供了信息服务、主播提供了表演内容为前提，不符合无偿性特点。其次，直播平台对打赏用户提供了区分于一般免费观赏者的服务，用户通过打赏过程增加了对直播的观看体验，享受不同于其他免费观看者的精神愉悦。一般性的直播打赏行为不符合赠与合同的无偿性、单务性特点，应为消费行为而非赠与行为。

三、用户打赏主播是否构成侵权法律要件

1. 考察主播与用户交往中是否存在过错。在一般的网络直播打赏中，用户打赏的愉悦体验来自和主播、其他观众在直播间的互动，发生在平台直播间和直播时间段这一特定的网络空间和时间范围内。本案中，用户与主播未线下见面，沟通交流只限于直播间和微信等线上方式，用户在微信聊天中向主播示爱，但主播未予以积极回应，亦无诱导打赏语言，主播无明显过错。

2. 考察用户是否因产生错误认识进行打赏。构成欺诈应同时符合以下要件：（1）行为人故意告知虚假事实或者隐瞒事实；（2）相对人因此陷入错误认

识；(3)相对人因此作出不真实的意思表示；(4)行为人主观上存在故意。网络语境下，“喜欢”“爱”乃至“生猴子”（生孩子）等语言已非专属于恋人的表达。尤其在用户大额打赏情形下，主播对打赏用户使用“喜欢”“爱”等词汇通常是表达感激之情。结合本案中用户有长期使用直播平台、观看直播及打赏其他主播的经历，不应由此陷入主播希望与之发展恋爱关系、承诺结婚的错误认识。

直播间外，本案用户对主播的了解只限于直播间表演和线上聊天，二人从认识到关系遇冷不超过三个月，用户的示爱及追求主播未予以同等回应。即使主播曾说“我会陪你到老”这样的话，结合用户有大额打赏情况，很难分辨主播是不是表达感激之情。因此，以一般理性人的判断标准，无法认定本案主播的言行会使人产生婚恋误解。因此，本案中用户虽然在平台充值打赏，其财产客观上存在减损，但主播及平台不存在欺诈故意，用户打赏行为宜认定为其对自己在平台观看主播表演自愿支付的对价。

编写人：北京市朝阳区人民法院 刘奇琦

三、违反安全保障义务责任纠纷

9

存在劳动收入的退休人员在侵权责任纠纷中可以主张误工费

—— 文某诉某生态农业公司侵权责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省湘潭市中级人民法院(2023)湘03民终870号民事判决书

2. 案由：侵权责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 文某

被告(上诉人): 某生态农业公司

【基本案情】

2022年5月4日, 文某在某生态农业公司参加他人婚宴。上午十一点多, 文某在某生态农业公司卫生间内不慎滑倒摔伤。某生态农业公司卫生间地面上仅标注有“小心台阶”提示语。文某于当日入院治疗6天。经鉴定, 文某损伤误工期限为30天, 护理期限及营养期限参照住院天数计算, 出院后适当门诊治疗及后期适当抗疤痕治疗费用为1500元左右。文某通过种植水稻、辣椒, 养鸡、护养茶树山获取收入来源。

【案件焦点】

1. 某生态农业公司的责任承担如何确定；2. 存在劳动收入的退休人员能否主张误工费。

【法院裁判要旨】

湖南省湘潭县人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条规定，经营场所、公共场所的经营者、管理者未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。本案中，文某在某生态农业公司经营场所摔倒，虽某生态农业公司辩称无法确定文某摔伤的具体原因，但案涉事故的发生地点为卫生间，考虑到卫生间难免有积水存在，且某生态农业公司对文某摔伤另有其他原因并未提供证据予以证明，故本院对文某在某生态农业公司店中滑倒摔伤的事实予以确认。某生态农业公司作为经营场所，应当为顾客提供安全的消费环境，某生态农业公司在卫生间内未采取适当的防滑措施，也未设置警示标志，致使发生文某滑倒受伤的损害后果，应承担侵权责任。文某作为完全民事行为能力人，自身应当注意安全，对危险的发生应有预判，其不慎跌倒受到伤害，自身亦应承担不注意安全的相应责任。综合案件具体情形及双方的过错程度，对于文某遭受的各项损失，由双方各承担50%的责任为宜。关于误工费，文某虽已过法定退休年龄，但其在事故发生前仍具有劳动能力并通过劳动获取收入来源，其主张的误工费应予以支持，因文某未提供证据证明其具体收入情况，故本院参照湖南省城镇私营单位农、林、牧、渔业就业人员年平均工资计算误工费。

湖南省湘潭县人民法院依据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条、第一千一百九十八条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、被告某生态农业公司在本判决生效之日起十日内赔偿原告文某各项损失6709.71元；

二、驳回原告文某的其他诉讼请求。

被告某生态农业公司不服一审判决，提起上诉。湖南省湘潭市中级人民法院经审理认为：某生态农业公司未能提供证据证明其在经营过程中已采取了适当的安全防护措施，不能证明其经营行为已经尽到安全保障义务，因此，对造成文某摔倒受伤具有过错，应承担相应的侵权责任。一审法院根据本案实际情况，酌情认定某生态农业公司承担50%的赔偿责任并无不当。关于误工费，文某受伤时虽已达退休年龄，但根据农村实际情况及文某所在村委会出具的证明等相关证据，能证实其在事故发生前具有劳动能力并进行劳动，一审法院酌情按照湖南省城镇私营单位农、林、牧、渔业从业人员年平均工资标准计算误工费并无不当，某生态农业公司上诉主张不应计算误工费的上诉理由本院不予支持。

湖南省湘潭市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条规定：“宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。”日常生活中，行人在商场、超市、酒店、游乐园等经营场所、公共场所中，跌倒、受伤的事件时有发生。何种情况下经营场所应当承担侵权责任，以及承担责任比例等问题应根据具体情况具体分析。

1. 安全保障义务是一种法律在综合考虑了在调整商业活动的秩序中设立这种义务的价值及道德需要后依据诚信及公平原则确立的法定义务。具体是指经营者在经营场所对消费者或者其他进入服务场所的人之人身、财产安全依法承担的安全保障义务。其义务主体为服务场所的经营者，包括服务场所的所有者、管理者、承包经营者等对该场所负有法定安全保障义务或者具有事实上控制力的公民、法人或其他社会组织。

2. 判断公共场所是否尽到了合理的安全保障义务，应从以下几点考虑：第一，法定标准。如果法律、法规、规章、政策文件、国家强制标准等对于安全保障的内容有直接规定的，应当以法律、法规、规章、政策文件等的规定内容作为判断的标准和依据。第二，行业标准。在法律、法规没有明确规定的情况下，安全保障义务应当达到同行业所应当达到的通常注意义务，如有关部门印发的团体标准、行业标准，行业协会印发的操作规范、指引等。由于安全保障义务主体一般是某一行业的经营者、管理者，其往往具备行业要求的相关专业资质、管理能力，其对安全保障注意义务的履行应当高于对普通人的标准，即要达到与其专业管理能力相匹配的程度。比如，物业管理公司对于物业周边消防安全隐患的清除，游乐场经营者对于游乐设施、特殊器材的专业维护等。第三，合同标准。尽管安全保障义务是侵权责任法层面的法定义务，但不能否认的是，如果合同约定一方负有对另一方的安全保障的义务，则安全保障义务也来源于合同的约定。因此，合同约定的标准也是判断安全保障义务人是否尽到相应义务的一种依据。如果合同仅对安全保障义务作出泛泛的约定，此时，应当以能够实现订立合同目的即以保障当事人人身、财产安全的合理标准进行解释。第四，善良管理人的标准。如果法律没有规定确定的标准，是否履行了安全保障义务，可以按照善良管理人的标准确定。行为人是否对他人负有积极作为的义务，应根据善良家风的判断标准加以确定。都是以交易上的一般观念，认为具有相当知识经验的人，对于一定事件的所用注意作为标准，客观地加以认定。行为人有无尽此注意义务的知识和经验，以及其向来对于事务所用的注意程度，均不过问。第五，特别标准。根据保障权利的特点和目的，在一些特殊场合，对安全保障义务的要求应采取特殊标准。比如，对于未成年人的安全保障义务，因未成年人心智发育不健全，认知和自我保护能力较弱，因此应当采用较成年人权益保护更高的标准。

3. 根据实际情况判断公共场所经营者需要承担相应的责任后，对于退休人员主张误工费能否得到支持的问题亦需要根据实际情况判断。法定退休年龄是国家为维护职工合法权益和劳动权利作出的规定，是国家对职工的一种待遇，

并非对劳动能力的认定和限制,《中华人民共和国民法典》及《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》也均未对受害者获得误工费赔偿的年龄作出限制性规定,故达到法定退休年龄与丧失劳动能力不能画等号。现实中,退休后仍然从事劳动工作的老年人不在少数,因此,达到法定退休年龄的受害人主张误工费,应当根据受害人在发生事故时是否从事劳动工作的实际情况来判断,与年龄无关,不能片面地以法定退休年龄作为认定劳动能力丧失的依据。审判实践中,在达到法定退休年龄的受害人举证证实确实存在劳动收入的情况下,其主张的误工费应当得到支持。

编写人:湖南省湘潭县人民法院 莫纾婷

机械车库取车造成损害的赔偿责任认定与纠纷化解

——赵某诉某物业公司等财产损害赔偿案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海市第一中级人民法院(2023)沪01民终1946号民事判决书

2. 案由: 财产损害赔偿纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 赵某

被告(上诉人): 某物业公司、吴某

被告(被上诉人): 某房地产公司、某机电设备公司

【基本案情】

2020年9月13日,被告吴某到涉案车库取车,其车辆停放在208号车位

上。被告吴某操作控制器后，原告车辆所停放的107号载车板没有回位到107号车位，208号载车板下降，压在原告车辆顶部，导致原告车辆受损。

鉴定机构于2021年6月30日出具《质量鉴定报告》，事故发生原因为：(1)行程开关受到异物阻挡后系统报错。(2)未清除控制系统内的故障代码，又进行了208车位运行操作。某物业公司支出鉴定费43560元。

另，鉴定机构于2021年5月7日对涉案车库现场进行查看时车库内有某物业公司张贴的《停车须知》，主要内容为：在存、取车辆时必须集中精力(不能随意玩忽职守)，随时观测设备与运转情况，如遇异常声响(或观测到异常情况)，立马按操作屏处急停装置并通知管理人员。落款时间为2019年8月。

庭审中，证人张某甲、张某乙、张某以小区业主身份出庭作证，均称自行操作时经常出现卡顿或报警。张某甲、张某乙称某物业公司未对业主进行过培训，张某称其刚开始操作时保安教过其一次。

【案件焦点】

1. 机械车库所有权人、管理人、维保义务人各自负担的义务；2. 本案侵权赔偿责任主体及侵权赔偿责任的承担如何确定。

【法院裁判要旨】

上海市闵行区人民法院经审理认为：涉案车库系机械式停车设备，属特种设备，被告某物业公司作为涉案车库的管理人，应充分考虑到涉案车库操作时可能存在的安全隐患，加强安全管理。但被告某物业公司未对车库使用人进行操作培训，未安排工作人员进行操作协助，仅张贴了《停车须知》，任由车库使用人自行操作，导致事故发生，存在过错，应当承担赔偿责任。被告吴某在取车过程中未注意观察，在107载车板受障碍物阻挡未就位107号车位引发系统报错后，未清除控制系统内的故障代码，又进行了208车位运行操作，对事故的发生亦存在过错，应当承担赔偿责任。受损车辆维修费、车损评估费共计41978.75元，系原告实际损失，本院综合考量涉案车库故障处理的操作难度、被告某物业公司已履行的管理义务等因素，酌定由被告某物业公司承担70%的

责任，由被告吴某承担30%的责任。因涉案车库经鉴定未发现质量问题，故原告要求被告某房地产公司及被告某机电设备公司承担赔偿责任，依据不足，本院不予支持。

上海市闵行区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第十二条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：

一、某物业公司于本判决生效之日起十日内赔偿赵某车辆维修费28510.13元，车损评估费875元，质量鉴定费30492元，鉴定人员出庭费700元，共计60577.13元；

二、吴某于本判决生效之日起十日内赔偿赵某车辆维修费12218.62元，车损评估费375元，共计12593.62元；

三、驳回赵某的其余诉讼请求。

吴某、某物业公司不服一审判决，提起上诉。上海市第一中级人民法院经审理认为：虽然2019年国家市场监督管理总局发布的《特种设备作业人员考核规则》(TSG Z6001—2019) 附件J规定，从事机械式停车设备的司机不需要取得《特种设备作业人员证》，但不是取消配置经过培训的工作人员操作立体停车库的机械设备，某物业公司未在未对业主进行培训的情况下不再安排专业操作人员，被上诉人赵某及出庭三名证人一致确认涉案车库的车辆停放是由业主自行操作，如发生设备故障问题需要联系地面大门保安，显然涉案小区业主在未得到专业培训的情况下凭自己掌握的简单操作方法进行操作，一旦出现设备故障缺乏正确的应对方法，因此可以认定某物业公司未尽管理职责，对该起事故存在主观过错，一审法院判决认定上诉人某物业公司对该起事故造成被上诉人赵某车辆受损而发生的维修费、检测费等财产损失承担70%的赔偿责任，亦无不妥。上诉人吴某作为涉案小区的业主，其在涉案车库操作208号车位车辆下降至地面过程中，已知107号车位载车板在横移过程中出现拖地现象导致横移未完全到位并且设备停止运行情况下，未立即通知物业管理人，也未立即按

紧急停止按钮，而是继续进行了208车位运行操作，最终导致208号车位载车板下降过程中压在107号车位车辆顶部，造成107号车位车辆受损的事故，因此可以认定吴某在操作机械设备过程中存在主观过错，一审法院判决认定上诉人吴某对该起事故造成被上诉人赵某车辆受损而发生的维修费、检测费等财产损失承担30%的赔偿责任，亦无不当。关于《质量鉴定报告》是否具有效力以及是否为本案当事人归责依据问题，对此法院认为，在赵某诉吴某、某物业公司(2020)沪0112民初41989号一案中，某技术公司对机械设备及事故发生原因进行司法鉴定并出具《质量鉴定报告》，本案一审审理中，出具该份鉴定报告的某技术公司两名工作人员出庭回答各方对该份鉴定报告提出的疑问，因此一审法院采信该份鉴定报告的证据效力，并作为责任主体及责任承担的认定依据，程序合法，并无不当。关于吴某所称的软件系统存在问题以及赵某所称的某物业公司、某机电设备公司在事发后存在维修以及隐瞒维修事实的问题，因未得到上述两公司的认可，且无相应证据予以佐证，故本院不予采信。综上所述，上诉人吴某、上诉人某物业公司的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系因机械车库操作造成损害赔偿的典型案例，厘清了开发商、维保公司、物业公司、第三人各方主体的责任，又兼顾了车主人身财产安全及物业公司管理成本的衡平，为类似案件提供了重要分析样本。

一、通过机械车位操作人员相关规定厘定管理人培训义务

机械车库作为可以升降移动、钢结构的特种停车设备，具有一定危险性。2019年以前，国家要求机械车库操控人员必须具备专业知识、持证上岗。物业公司对机械车库的管理义务非常明确，即配备专职的持证车管员进行操作，并能够有效阻止非专业人员私自操作。

相应地，物业公司所负担的人力成本也较高，应当达到与车位数量及操作频率相匹配的程度，否则可能承担管理不到位的责任。

2019年市场监管总局发布的《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001—2019）（以下简称2019年规则）附件J规定，从事机械式停车设备的司机不需要取得《特种设备作业人员证》，^①但各地市场监督管理局对于管理人的培训义务以及从业人员的定义解释不一。因此，2019年规则出台后，物业公司对机械车库承担何种管理责任亟待厘清。

根据文义解释，2019年规则虽取消了从事机械式停车设备的司机持证上岗的要求，但并未取消配置经过培训的从业人员操作机械车库设备的要求。按照风险控制标准，管理人对损害的防范和注意义务应与其规模大小、经济效应、控制能力等因素相关。相比传统停车场，机械车库能够提高停车场容量、提高收益、增加停车费收入，同时车主自行操作难度与事故发生率均有所提高，因此管理人相应负有更严格的管理责任和注意义务包括培训义务。而2019年规则中的“可以”所修饰的是培训内容，即管理人可以参照附件D的内容对操作人员进行培训，而非可以自主决定是否对操作人员进行培训。

二、管理人允许车主自行操作需证明已尽到有效培训

司法实践在认定机械车库管理人责任时，既要维护业主的人身财产利益，也要考虑到机械车库在解决停车难上的优势和物业管理的人力成本，平衡业主与物业公司的利益。

如果严格按照文义解释，2019年规则中的“从业能力”一词将车主排除在“相关人员”之外，一方面明显与2019年之后大量小区允许业主自行操作的社会生活不符，另一方面物业公司也将负担较大的人力成本，为了追逐利润可能会增加管理费用或是偏向管理传统停车场，最终导致机械车库的投入率有所减

^①按照2019年规则附件J中“J1 范围”规定：“……从事起重机械司索作业人员、起重机械地面操作人员和遥控操作人员、桅杆式起重机和机械式停车设备的司机不需要取得《特种设备作业人员证》，使用单位可参照本大纲的内容，对相关人员的从业能力进行培训和管理。”

缓，停车矛盾难以解决，反而造成广大业主利益和社会利益受损。因此，相关人员应当扩大解释为包含车主在内的操作使用人员，除非物业服务合同、车位管理协议等中明确约定配备专业人员操作车库。

同时，要求管理人对自行操作机械车位的车主进行操作使用培训，既符合2019年规则的要求，也与管理人的经济收益及风险防范能力相匹配。管理人完全能够合理安排培训的时间节点与频率，对自行操作的车主进行有效培训。培训内容根据2019年规则应参照《附件 D 特种设备安全管理人员考试大纲》设计，必须包含基本操作使用、故障应急处置等内容。该项培训并未提高对管理人安保义务和管理责任的要求，相反，培训成本相比安排专人操作成本已显著降低。在双方对培训与否发生争议时，应由管理人承担举证责任，证明其已尽到有效培训。

本案中，被告某物业公司未对小区业主进行培训即允许业主自行操作机械车位，使业主在未得到专业培训的情况下仅凭自己掌握的简单操作方法进行操作，未尽包含培训义务在内的管理职责，某物业公司仅以已张贴设备操作使用说明为由抗辩的，法院不予支持。

三、多因一果侵权的责任认定

（一）本案中承担责任的主体

综观本案的案情，主要存在两个侵权行为：一是某物业公司既未安排专人操作管理机械车库，也未对自行操作的业主进行培训，未尽到适当的管理义务；二是吴某在操作设备出现明显故障时，继续按键导致原告车辆受损。其余被告不承担责任。

开发商作为所有权人，承担机械设备质量瑕疵的责任，并负担机械车库的运营成本及维护成本。本案中，首先，无证据证明该起事故发生与某房地产公司提供的涉案车库机械设备质量有关；其次，某房地产公司已将机械车库委托某物业公司进行管理；最后，机械设备由维保单位定期进行维护保养服务。因此，开发商对事故的发生没有过错，并非本次事故的赔偿责任主体。

维保单位对机械设备整修维保承担义务，使设备在运行年限的正常范围。

在判断是否尽到维保义务的证明标准上，相关特检单位的检查系特定时间进行的总体、初步检查，检验报告仅能够初步证明维保单位尽到了维保义务。但若双方对此仍有争议，应通过鉴定程序对各部件进行详细静态检查、对设备运行进行动态检查。该鉴定结论可以推翻检验报告，并作为最终认定维保责任的依据。本案中，因鉴定结论明确机械设备不存在质量问题以及机械设备该有的保护措施正常，某机电设备公司对设备的整修维保在运行年限的正常范围，故认定某机电设备公司亦非本次事故的赔偿主体。

（二）本案属于“多因一果”侵权类型

本案中，虽表面上系由第三人吴某过错造成的，但实际上也与某物业公司作为管理人的过错有关，故某物业公司不能因第三人过错而免责。

管理人某物业公司与第三人吴某共同造成原告车辆受损的损害后果。主观上，二人之间没有共同的意思联络，且二人均未有故意侵权的心态；客观上，吴某于故障发生后继续按键直接导致损害结果的发生、某物业公司未尽到管理义务为损害创造条件，共同导致了损害后果的发生，故应该认为“多因一果”侵权。

又因某物业公司未尽到管理责任或吴某的行为单独均非造成损害结果的必要条件，任何一个原因都不能单独导致损害结果的发生，属于间接结合的多个原因行为，需要划分相应的责任份额。

（三）责任份额的确定

首先，某物业公司未安排专人操作、也未对业主培训过即放任业主自行操作复杂、事故率较高的机械设备，过失程度亦显著较高，故对损害结果发生起主要作用。

其次，某物业公司作为专业的物业管理公司，在小区机械车库故障频发的情况下，理应及时对业主进行包括故障应对方法在内的操作培训。相反，某物业公司放任业主继续凭自己掌握的简单操作方法进行操作，可谴责性较大。

最后，机械车库管理人对自行操作业主应尽的培训义务通过在责任比例中认定和裁判精神中彰显，能够起到较好的教育引导作用，其社会效果不容忽视。

综上，本案中，某物业公司和吴某依据各自的过失程度及各自行为对损害后果的原因力，分别承担70%和30%的责任。

四、机械车库操作纠纷的审判理念

本案中，原告立案时认为应由某物业公司、开发商、维保单位承担全部赔偿责任，吴某没有责任，故未将实际操作人吴某列为被告。但经法院询问，如最终认定吴某需承担责任，原告亦不放弃向吴某主张其应承担的赔偿责任。因此，为使原告在本次诉讼中彻底解决问题，也使包括吴某在内的各方主体能够在庭审中充分答辩和发问，法院依法追加吴某为本案被告。通过本案一并解决各方主体责任，避免后续案生案，实质化解纠纷。

同时，此类案件中，原告还可能基于安全保障义务、违约关系、产品责任、相邻关系等不同的法律关系将各被告一并诉至法院。如果坚持让原告按照各个法律关系分开起诉走程序，不利于维护原告的权益，无法达到止息纷争的目的。既然上述各法律关系基于同一法律事实产生，从保护车主利益、厘清当事人责任、便利当事人诉讼等角度考虑，在财产损害赔偿纠纷同案中一并予以审查认定，才能真正做到案结事了、服判息诉。

本案中，法院认定开发商、维保单位、物业公司各自对机械设备应承担的质量瑕疵担保责任、整修维保责任、管理责任。通过厘清各方主体责任，能够避免主体间相互推诿、车主权益受损，也能够增强各方主体的自我约束意识，共同促进机械车库的安全使用以及行业发展。

编写人：上海市高级人民法院 朱秋晨

上海市宝山区人民法院 沈璐

经营场所的公用设施不符合安全要求造成损害， 不具有相应危险控制能力的经营者不应承担侵权责任

——佟某诉某超市等侵权责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省成都市中级人民法院(2023)川01民终2546号民事判决书

2. 案由：侵权责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 佟某

被告(上诉人): 某超市

被告(被上诉人): 某超市分公司、某商场、某物业公司

【基本案情】

2015年5月28日，某商场与某超市签订《场地租赁合同》，约定某商场将负一楼出租给某超市作为商业经营之用。后，某超市分公司在此处经营某超市。

2021年2月24日，某超市与某物业公司签订《购物车管理服务合同》，约定某物业公司承担某超市门店的购物车管理服务；某物业公司在履行服务过程中，应为员工提供安全防护设备、工具，并对其进行相应安全培训；某物业公司员工因工作中或工作质量不符合合同约定要求造成人身损害或对第三人造成人身损害和财产损失，某物业公司应全额赔偿；等等。

2021年10月15日，某物业公司工作人员李某在某商场一楼回收某超市的购物车后，未遵守某物业公司关于应将收集的购物车用绳索绑定、采用管理人

员在购物车前方的方式通过通往负一楼的公共坡道的管理要求，导致购物车在坡道上段滑脱，顺坡道下滑经过坡道中下段的弯道后，将在坡道下段的佟某撞伤。

佟某被送往医疗机构急诊、住院治疗，于2021年10月22日出院。出院诊断为：(1)脾破裂；(2)双肾囊肿；(3)左肾结石。

【案件焦点】

对于佟某遭受的人身损害，应当由谁承担侵权责任，以及如何确定相应的侵权责任方式。

【法院裁判要旨】

四川省成都市青羊区人民法院经审理认为：某超市分公司对其提供的购物车具有管理义务，因管理不善，具有过错，应当承担相应的赔偿责任。佟某驻足在通道，未尽到注意义务。佟某受伤应由某超市分公司承担70%的责任，自行承担30%的责任。

四川省成都市青羊区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十三条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十五条之规定，判决如下：

- 一、某超市于判决发生法律效力之日起十日内向佟某支付211064.2元；
- 二、驳回佟某的其他诉讼请求。

佟某、某超市不服一审判决，提起上诉。四川省成都市中级人民法院经审理认为：李某执行某物业公司工作任务时违规操作，导致购物车滑脱，其实施侵权行为造成佟某损害，应当由某物业公司承担侵权责任。案涉坡道长约60米、坡度大于40度，且坡道中下段存在弯道，在坡道下方无法观察到上方的情况，推行购物车在坡道上通行存在显而易见的安全隐患。某商场是公共通道的

管理人，实际控制公共通道内的坡道，应当并且能够采取设置防滑设施、减速设施等措施防范危险的发生。但某商场未采取措施，应当承担与其未尽安全保障义务的过错相应的补充赔偿责任。佟某遭受撞击时位于坡道下方，滑脱的购物车出现在其视野内时，已经距离较近、速度极快，难以规避。本案不能认定佟某对其遭受的损害存在过错，不应减轻侵权责任。案涉坡道超出了某超市租赁商业用房的范围，某超市在经营活动中也未实际控制、管理坡道；因客观上无法采取措施防范危险，某超市不应承担侵权责任。综上，佟某遭受的损害系李某实施的侵权行为和某商场未尽安全保障义务的不作为侵权相结合所致。李某的侵权行为是导致佟某损害的直接原因，某商场未尽安全保障义务也是造成损害的因素，故二审确认某物业公司承担侵权责任，并酌情确认某商场在某物业公司不能承担全部赔偿责任时，对佟某遭受的损害承担30%的补充赔偿责任。

四川省成都市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千一百九十一条、第一千一百九十八条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第八条、第十一条，《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第一百九十六条、第二百零七条、第三百二十一条的规定，判决如下：

一、撤销成都市青羊区人民法院(2022)川0105民初7496号民事判决；

二、某物业公司于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿佟某医疗费、住院伙食补助费、营养费、护理费、残疾赔偿金、交通费、鉴定费、精神损害抚慰金，合计303094.57元；

三、某商场对上述第二项赔偿义务在90928.37元范围内承担补充赔偿责任；

四、驳回佟某的其他诉讼请求。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第一千一百九十八条规定了经营场所的经营者、公共场所的管理者、群众性活动的组织者负有法定的安全保障义务；但是鉴于安全保障义务主体的范围宽泛，不同义务主体在不同的公共场所、营业场所或者组织的活动中针对不特定的对象负有的安全保障义务不尽相同等原因，未对安全保障义务的具体内容进行规定，仅规定“未尽到安全保障义务”造成他人损害的，应当承担侵权责任。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》认为，安全保障义务是指宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，所负有的在合理限度范围内保护他人人身和财产安全的义务。该释义似乎对何谓《民法典》第一千一百九十八条规定的安全保障义务作出了解释，即义务人在“合理限度范围”内才“负有”的保护他人人身和财产安全的义务。但是，“合理限度范围”是什么范围，以及如何通过对“合理限度范围”的把握确定安全保障义务的“负有”问题，仍然有待进一步明晰。

本案属于不符合安全要求的设施造成他人损害的情形。在该类案件中确定安全保障义务人、认定安全保障义务内容，首先应当参照法律、法规、规章等对经营者、管理者、组织者从事特定经营活动、组织活动时关于保护他人人身和财产安全方面的相关具体规定。如有规定，经营者、管理者、组织者又违反该规定导致他人损害的，通常可以作为认定“未尽安全保障义务”的重要依据。例如，群众性活动突发火情，因活动现场消防器材的缺失、疏散通道和消防通道堵塞导致活动参与者遭受了人身损害，活动组织者因违反《中华人民共和国消防法》第二十条关于大型群众性活动的承办人应当保持消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定的规定，应当被认定为未尽群众性活动组织者的安全保障义务，承担相应的侵权责任。

如法律、法规、规章等没有对经营者、管理者、组织者与案件相关的安全

保障义务内容作出具体规定，对于安全保障义务人是否“未尽安全保障义务”，可以围绕不符合安全要求的设施，着重从对危险源的控制可能性考虑，结合对危险的合理预见、防范危险的成本等因素进行认定。以本案为例，(1)根据危险责任理论，开启危险的义务人，负有防范危险的义务。案涉坡道由某商场提供和实际控制、管理，对于坡道存在的安全隐患，某商场是能够控制危险并采取防范措施的管理人；某超市的租赁经营场所不包含公共通道，客观上无法对案涉坡道进行控制管理，坡道带来的危险已超出某超市的危险控制范围，某超市对此不负有安全保障义务。(2)某商场作为坡道的提供者和管理者，相比潜在受害人具有更高的认识能力，能够合理预见坡道的使用可能会给具有近邻性的潜在受害人带来的危险；佟某进出某超市购物，也有理由合理地信赖坡道设施符合通行所需的必要安全要求，在正常通行中被视线外滑脱的购物车撞击，超出了一般顾客的危险预见能力。(3)沿坡道快速下滑的购物车可能撞击潜在受害人导致严重的人身损害，而设置防滑、减速设施等防范手段既不存在技术上的障碍，也不会产生相对于可能损害而言显著高昂的费用；履行相应安全保障义务的成本合理，某商场应当采取措施防范危险的发生。故，综合前述方面，能够确定某商场系案涉坡道的安全保障义务人，其未采取措施防范坡道设施带来的危险，属未履行“合理限度范围”内负有的安全保障义务；某商场的该不作为对佟某因第三人侵权导致的损害发生了作用，应当承担未尽安全保障义务的补充赔偿责任。

编写人：四川省成都市中级人民法院 徐苑效

网约车平台的安全保障义务①

——张某诉周某、某出行公司生命权、身体权、健康权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省广州市中级人民法院(2022)粤01民终6364号民事判决书

2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 张某

被告(被上诉人): 周某、某出行公司

【基本案情】

张某在某出行公司应用程序上下单叫车，周某接单后驾车接送张某。后，周某在车上殴打张某，经报警处理，公安机关对周某处以行政拘留5日。张某受伤后，就医检查右眉弓可见一长约2厘米皮肤裂伤，右眼睑瘀青，诊断为眼睑裂伤，经鉴定，张某的损伤程度评定为轻微伤。张某除支付医疗费外，还支付了医疗美容费用65350元，并提供了相关发票作为证据。张某主张其在接受服务过程中被周某殴打，某出行公司没有尽到安全保障义务，故周某、某出行公司应共同承担赔偿责任。

【案件焦点】

某出行公司作为网约车平台应否承担安全保障义务。

①入库案例，参见人民法院案例库2023-16-2-001-007。

【法院裁判要旨】

广东省广州市白云区人民法院经审理认为：周某违法打伤张某，应当对张某的损害承担全部的赔偿责任。虽然周某是在某出行公司的应用程序上接单去接送张某，但周某殴打张某的行为属于个人行为，并非职务行为，且某出行公司在周某注册为平台司机时已尽到了相应的审查义务，故张某要求某出行公司承担连带赔偿责任，理据不足，不予支持。张某医疗费、鉴定费、交通费损失共计2134元。

广东省广州市白云区人民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：

一、自判决生效之日起五日内，周某向张某赔偿2134元；

二、驳回张某的其他诉讼请求。

张某不服一审判决，提起上诉。广东省广州市中级人民法院经审理认为：

第一，关于某出行公司应否承担赔偿责任的问题。

首先，依据《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）第十八条的规定，网约车平台公司与驾驶员可以签订多种形式的合同或者协议，并未限定为劳动关系。本案中，某出行公司提交了《服务合作协议》等证据以主张其与周某为合作关系，周某并未到庭应诉提出异议，张某亦未能举证证明某出行公司与周某之间实为劳动关系或劳务关系，故难以认定周某殴打张某的行为属执行工作任务的行为。

其次，在我国现行法的规定下，网约车业务中网络平台应当基于《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条的规定承担安全保障义务。虽然该条款没有明确将网络平台列举规定为安全保障义务的责任主体，但是其文意也没有将这种具有营利性的组织行为排除在外。前述《暂行办法》第十六条规定：“网约车平台公司承担承运人责任，应当保证运营安全，保障乘客合法权益。”据此，某出行公司作为网约车营运主体，负有维护乘客合法权益的义务。同时，

根据《暂行办法》第十八条规定，某出行公司对驾驶员具有岗前培训、教育等义务，但某出行公司未提供证据证明其尽到对驾驶员进行岗前培训、教育等义务。在某出行公司没有尽到上述义务的情况下，对于网约车司机侵权导致的乘客损害，某出行公司亦需承担相应责任。综上，根据案件的实际情况，酌定某出行公司应对周某所承担赔偿责任的20%承担补充清偿责任。

第二，关于张某上诉提出异议的损失金额问题。

首先，关于医疗美容费。张某面部受损，进行医疗美容具有合理性，认定合理损失为2万元。其次，关于精神损害抚慰金。周某具有严重过错，且造成张某面部受损，确会造成一定的心理伤害，故酌情支持精神损害抚慰金2000元。加上一审判决确定的医疗费、鉴定费、交通费损失2134元，张某的损失共计24134元，应由周某赔偿。

广东省广州市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销广州市白云区人民法院(2021)粤0111民初7372号民事判决第二项；

二、变更广州市白云区人民法院(2021)粤0111民初7372号民事判决第一项为：于判决书送达之日起五日内，周某向张某赔偿24134元；

三、某出行公司对上述判决第二项中周某所应赔偿的20%金额承担补充清偿责任；

四、驳回张某的其他诉讼请求。

【法官后语】

网约车服务是指以互联网技术为依托构建服务平台，整合供需信息，使用符合条件的车辆和驾驶员，提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动。尤其随着数字经济的蓬勃发展，网约车平台已深度嵌入普通百姓的日常生活，“在

相当程度上扮演着社会性场所管理人、群众性活动组织者的角色”^①。

一、网约车平台的安全保障义务来源

一般认为,安全保障义务的义务来源有三:危险开启和控制说、附随义务说及控制力说^②。网约车平台的安全保障义务可从这三个方面确立。

首先,网约车平台提供用车服务的这一行为与损害结果之间成立一定程度的法律上因果关系。既然网约车平台开启了侵权的风险,其相应地就负有采取必要措施控制这一侵权风险的法律义务^③。其次,即网约车平台与消费者之间存在合同关系,依据诚信原则,合同当事人负有保障其相对人合法权益之义务。该义务体现在侵权法上,即为安全保障义务。最后,网约车平台对网约车的实际控制、实时监测,对造成直接侵害结果的第三人(驾驶员)具有一定的管控能力,故负有对损害的防控义务。前述理由构成了安全保障义务下网约车平台侵权责任的正当性基础与法理依据。

在我国现行法的规定下,网约车业务中网络平台应当基于《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条的规定^④承担安全保障义务。虽然该条款没有明确将网络平台列举规定为安全保障义务的责任主体,但是其文意也没有将这种具有营利性的组织行为排除在外。相比于普通安全保障义务主体,网约车平台的行为更为复杂,牵涉的主体数量更大,对公众的影响也更广。对其科以安全保障义务也就更具合理性。此外依据《中华人民共和国电子商务法》第三十八条第二款,电子商务平台对“消费者未尽到安全保障义务,造成消费者损害的”,应承担相应责任。

综上,网约车平台应承担安全保障义务。

①刘文杰:《网络服务提供者的安全保障义务》,载《中外法学》2012年第2期。

②汪倪杰:《论〈民法典〉视域下安全保障义务的边界——对第140、141号指导案例的理论回应》,载《法商研究》2022年第6期。

③汪倪杰:《论〈民法典〉视域下安全保障义务的边界——对第140、141号指导案例的理论回应》,载《法商研究》2022年第6期。

④《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条第一款规定:“宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者,未尽到安全保障义务,造成他人损害的,应当承担侵权责任。”

二、网约车平台安全保障义务的适用要点

(一) 适用过错责任原则

首先,从《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条的规定来看,责任主体安全保障义务适用的是过错责任原则。侵权责任以过错责任为原则,以无过错责任为例外。无过错责任需要由法律明确予以规定。《中华人民共和国民法典》中“未尽到安全保障义务”的表述应理解为过错责任。过错判断标准在程度上仅要求一般过错。

其次,从举证实际来看,受害人(乘车人)在举证能力上处于明显的弱势地位,缺乏平台有关知识和信息,并且诸多证据都掌握在网约车平台手中。审判实践中,审判人员应注意根据各方举证能力的不同,合理要求网约车平台提供已尽到安全保障义务的有关证据。

(二) 安全保障义务的主要内容

结合《暂行办法》和一般理性人标准,网约车平台的安全保障义务可包括网约车业务事前、事中、事后三个阶段。事前的安全保障义务包括车辆适驾性审查、驾驶员适格性审查和培训,确保乘客所乘坐的车辆符合安全标准、保险标准,确保驾驶员具备驾驶资质,并已通过有关法律法规、职业道德、服务规范、安全运营等方面的岗前培训和日常教育。事中的安全保障义务包括人车线上线下一致性审查、技术手段实时监测,以及异常情形快速发现、处置机制,尽量避免损害的实际发生或者将损害的范围降到最小。事后的安全保障义务则是将与出行服务相关的信息内容、用户注册信息、身份认证信息、订单日志、上网日志、网上交易日志、行驶轨迹日志等数据保存并备份。

(三) 责任承担——补充责任

未尽安全保障义务的行为与损害的发生不具有直接因果关系,而是间接因果关系,承担相应的补充责任更为妥适^①。当网约车平台承担补充责任时,在责任顺位问题上,补充责任应是顺位的补充,直接责任人位于第一顺位,网约

^①杨立新:《电子商务民事责任之立法基础与基本规则》,载《甘肃社会科学》2019年第1期。

车平台位于第二顺位；在范围问题上，补充责任应当是有限的补充，而非全额的补充，其赔偿责任应当被限定在相应的范围内；在追偿权问题上，网约车平台的追偿权应界定为义务人就其承担的超出“相应的补充责任”赔偿份额的部分享有追偿权。故，本案酌定某出行公司应对周某所承担赔偿责任的20%承担补充责任。

编写人：广东省广州市中级人民法院 黄嵩 张钊

物业公司安全保障义务的认定标准

—— 吴某、陈某诉某物业公司等生命权、身体权、健康权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省泉州市中级人民法院(2023)闽05民终7216号民事判决书

2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 吴某、陈某

被告(上诉人): 某物业公司

被告(被上诉人): 某房地产开发公司、某置业公司

【基本案情】

吴小某出生于2013年9月6日，系吴某、陈某的婚生女，事发时吴小某已9岁4个半月，就读于某小学三年级。吴某、陈某为某小区二期××幢××室的所有权人，2023年1月25日下午，吴小某先后四次从案涉房屋乘坐电梯到该楼栋天台并发生坠楼事件。事故发生后，公安局派出所民警出警，经过现场勘验制

作了《现场勘验检查工作笔录》和《现场照片》。2023年2月21日，南安市公安局某派出所就本案事故出具了一份《情况说明》，内载：“经市局技术科及法医勘验，排除刑事案件可能。”现双方就赔偿问题产生纠纷，吴某、陈某遂诉至法院要求解决。另查明，某房地产开发公司成立于2001年6月1日，为某置业公司的全资子公司。某小区二期小区由某房地产开发公司开发建设，该楼盘于2016年1月22日经南安市住房和城乡建设局等主管部门验收合格。某物业公司为该楼盘的物业管理单位。审理过程中，法院于2023年6月27日组织双方当事人到事故现场进行现场勘验并制作现场勘验图（附现场照片19张）一份。经现场勘验，吴小某坠落处距离天台防护栏最高处净高约110厘米，天台地面与防护栏最高处净高约146厘米，双方对此均不持异议，天台的围墙多处印有“请勿攀爬”“禁止攀爬”的警示标识。

【案件焦点】

某物业公司、某置业公司、某房地产开发公司是否应对吴小某的死亡承担赔偿责任以及如何承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

福建省南安市人民法院经审理认为：结合法院现场勘查测量情况及法院依职权向南安市公安局调取的《现场照片》，涉案天台栏杆确实有采取铁艺镂空设计，但经现场测量，其焊接的铁质栏杆，其间距符合相关规定，某房地产开发公司提供的《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》《南安市建设工程竣工验收备案证明书》亦能证明案涉楼栋符合国家设计、施工等强制性规范和标准，不存在安全隐患，吴某、陈某未能提供证据证明栏杆使用铁艺镂空设计违反法律规定或者国家标准规范，其要求某房地产开发公司承担赔偿责任，缺乏事实和法律依据，不予支持。吴某、陈某要求某置业公司承担赔偿责任，亦缺乏事实和法律依据，不予支持。某物业公司作为小区的管理者，虽有对小区例行巡查，但在事发当日发现吴小某频繁出入电梯后，未及时发现异常，后发生吴小某坠楼死亡事故，对吴小某坠楼死亡的结果存在一定的疏忽，应对此承担相应

的赔偿责任。事故发生地为34层高的楼顶天台，并非公共游玩场地，吴小某坠亡时已年满9周岁，对攀爬周围防护栏的重大危险性具备与其年龄相仿的认知条件，作为吴小某的父母，吴某、陈某未尽到管理和教育的监护责任，应承担本事故的主要责任。某物业公司对事故发生的结果存在一定疏忽，结合本案实际情况，酌定其承担本事故5%的责任。关于赔偿金额问题，吴某、陈某主张某房地产开发公司、某置业公司、某物业公司应赔偿其各项损失619249元，某房地产开发公司、某置业公司、某物业公司认为其主张的精神损害抚慰金数额偏高，家属处理丧葬事宜的交通费、误工费不应支持。吴某、陈某主张的死亡赔偿金、丧葬费符合法律规定，予以支持；其主张10万元精神损害抚慰金数额过高，结合本地区实际，予以调整为8万元。吴某、陈某主张要求支付家属处理丧葬事宜的交通费、误工费，缺乏事实和法律依据，不予支持。综上，确认吴某、陈某因本案造成的各项损失为1207098元，某物业公司应承担5%即60354.9元的赔偿责任。对吴某、陈某其他诉讼请求，均缺乏事实和法律依据，均不予支持。

福建省南安市人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条、第一千一百八十三条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、某物业公司应于判决生效之日起十五日内赔偿吴某、陈某因本事故造成的各项损失合计60354.9元；

二、驳回吴某、陈某的其他诉讼请求。

吴某、陈某、某物业公司均不服一审判决，提起上诉。福建省泉州市中级人民法院经审理认为：吴某、陈某系某小区二期xx幢xx室的业主，其女吴小某2023年1月25日从该楼天台坠亡引发本案纠纷。某小区二期的建设单位为某房地产开发公司，某房地产开发公司系某置业公司的全资子公司。根据某房地产开发公司提供的《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》《南安市建设工程竣

工验收备案证明书》体现：案涉房屋已经验收合格并办理相应的备案手续，吴某、陈某所提供的证据不足以证明天台栏杆使用铁艺镂空设计违反法律法规规定或国家相关规范，且现有证据亦不能证明天台栏杆使用铁艺镂空设计与吴小某坠亡存在因果关系，吴某、陈某请求案涉房屋的开发建设单位某房地产公司及投资单位某置业公司承担赔偿责任，无事实和法律依据，不予支持。事故发生时，吴小某虽已年满9周岁，但仍属于未成年人，未成年人的法定监护人有责任为其提供安全的生活环境，并负有保护其远离危险的照顾和注意义务。吴小某的父母吴某、陈某未尽到管理和照顾义务，将吴小某单独留在家中，使吴小某在脱离监护的情形下从高楼坠亡，是导致本案事故发生最主要的原因，应承担重大责任。某物业公司系案涉房屋所在小区的物业管理单位，事故发生时，虽吴某、陈某未按照物业服务协议的约定缴纳物业服务费，但根据《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条第一款“宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任”及《物业管理条例》第四十六条第一款“物业服务企业应当协助做好物业管理区域内的安全防范工作。发生安全事故时，物业服务企业在采取应急措施的同时，应当及时向有关行政管理部门报告，协助做好救助工作”的规定，物业公司系安全保障义务的法定责任主体，该责任不因业主未缴纳物业费而免除，根据上述法律法规的规定，物业公司的安全保障义务应主要体现为协助性和防范性特点。本案事故发生前，吴小某曾多次进出电梯，某物业公司在对小区进行巡查的过程中，未能及时发现异常进而采取必要的措施防范事故的发生，事故发生后亦未采取应急措施或及时向相关部门报告，协助做好救助工作，存在一定的过错。一审根据事故发生的具体原因，结合各方当事人对损害发生存在的过错及责任的大小，综合认定对事故的损失，某物业公司承担5%的责任，具有事实和法律依据。某物业公司主张其不应承担责任，无事实和法律依据，不予支持；吴某、陈某主张某物业公司应承担50%的责任，与本案查明的事实不符，不予采信。案涉事故对吴某、陈某必然造成严重的精神损害，一审酌定

精神损害抚慰金为8万元，并无不当。

福建省泉州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案系物业公司是否尽到安全保障义务的典型案例。《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条第一款规定：“宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。”该条款以列举的方式将经营者、管理者、群体性活动的组织者作为安全保障义务的主体，但并未明确物业公司是否应承担安全保障义务以及应如何承担。

在小区内发生事故导致人身财产损失时认定上述主体是否尽到安全保障义务、安全保障义务的合理界限是司法审查的重点。因不同主体承担安全保障义务的来源可能不同，审理过程中应以权利义务相对等为原则，根据义务人是否尽到相关法律法规规定和相关标准中保护人身财产安全的要求，从事故发生的过程、场所的危险程度、义务人的预防和控制能力、是否属于义务人的合理控制范围、义务人的日常管理行为、事故发生后采取的措施等各方面，综合认定物业公司应承担的安全保障义务。具体分析如下：

一、物业公司承担安全保障责任的义务来源

安全保障义务通常是指特定人员在合理限度范围内采取一定的行为措施保护他人人身财产安全免受侵害的义务。物业公司安全保障义务来源于法律的规定和合同的约定。除《中华人民共和国民法典》第一千一百九十八条对安全保障义务的概括性规定外，针对物业公司，该法第九百四十二条“物业服务人应当按照约定和物业的使用性质，妥善维修、养护、清洁、绿化和经营管理物业服务区域内的业主共有部分，维护物业服务区域内的基本秩序，采取合理措施保护业主的人身、财产安全。对物业服务区域内违反有关治安、环保、消防等法律法规的行为，物业服务人应当及时采取合理措施制止、向有关行政主管部

72 中国法院2025年度案例·侵权赔偿纠纷

门报告并协助处理”及第一千二百五十四条第二款“物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止前款规定情形的发生；未采取必要的安全保障措施的，应当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任”系物业公司安全保障义务的具体规定。除法定义务来源外，实践中，物业服务合同中亦相应约定对物业服务的事项、服务的质量、双方的权利义务进行了约定。值得注意的是，物业公司的安全保障义务具有法定性，不因业主是否按期缴纳物业费而免除。

二、物业公司承担安全保障义务的具体内容

根据物业服务的特征，物业公司承担安全保障义务主要表现在以下三个方面：一是事故发生前，对物业管理服务区域内的设施设备进行充分设置、定期维护、保障安全运行、保障监控设备和安保系统的正常运作、定期检查消防器材、保障电梯正常运行、疏通安全通道、消除危险隐患等；二是事故发生时，按时巡逻、监控小区安全，及时制止服务区域内违法犯罪行为的发生，在医疗救助方面提供应急措施；三是事故发生后，及时采取防止事故、损失扩大的必要措施，配合相关部门对事故进行调查。

三、物业公司安全保障义务的合理边界

根据上述物业公司安全保障义务的来源及具体内容，确定物业公司在合理限度范围内承担责任，超过物业公司合理限度内的人身财产损失，不应苛责于物业公司。对于行为人擅自采取的不符合一般安全常识而导致事故发生的，不能一概认定属于物业公司安全保障义务范围。对于物业公司已经履行了法定和约定的义务后仍无法避免事故发生的，即使业主有人身和财产的损失，物业公司也不应承担赔偿责任，即：判断安全保障义务的“合理限度”，应以安全保障义务人所从事的服务内容相适用的安全保障义务的必要性和合理性为限，超过其控制及管理范围内的事项，根据权利义务相对等原则，不能任意或随意扩大。

就本案而言，吴小某在坠亡前曾多次进出电梯，某物业公司在对小区进行巡查的过程中，未及时发现异常进而采取必要的措施防范事故的发生，事故发生后亦未采取应急措施或及时向相关部门报告，协助做好救助工作，存在一定的过错。在死亡原因无法查清的情况下，本案根据某物业公司的行为，酌情认

定某物业公司承担5%的责任，符合权利义务相一致原则。

本案旨在提醒物业公司落实安全保障义务，对于管理区域内容可能存在的风险和隐患尽到充分的警示、告知义务，避免事故的发生，事故发生后应当及时报警采取必要救治措施。同时对于业主来说，其系自身人身财产安全保障的第一责任人，在发生事故时亦应承担相应的责任。

编写人：福建省泉州市中级人民法院 王莉莉

醉酒未成年人住酒店后因醉酒呕吐导致窒息死亡的 酒店经营者责任认定

—— 廖某等诉某酒店等生命权、身体权、健康权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第五中级人民法院(2023)渝05民终8374号民事判决书

2. 案由：生命权、身体权、健康权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):廖某、孙某、邢某

被告(上诉人):某管理学校、某火锅店

被告:某酒店、某职业学校等

【基本案情】

廖小某(时年17周岁)系廖某与孙某之女，邢某系廖小某继母。廖小某系某职业学校学生。

2022年9月24日下午，廖小某与其同寝同学共四人相约到某火锅店聚餐，

中途电话邀约其他同学同往。就餐过程中，廖小某共饮用四瓶半小郎酒和部分啤酒，晚上7点左右，廖小某出现醉酒状态瘫坐某火锅店地上，需众人搀扶回座位休息。

晚上7点半左右，众人抬离廖小某离开某火锅店。同学刘某（时年18周岁）使用电子身份证在某酒店订了一间房，随后参与聚餐的人员将廖小某抬至某酒店并办理入住至X房间。众人将廖小某抬进房间休息后离开。同学谢某某因故途中返回房间，发现廖小某异常，随即联系酒店前台并拨打120急救电话。廖小某被送到医院，后经抢救无效死亡。经法医初步检验，推断为酒精中毒后呕吐物堵塞气管导致窒息死亡。廖小某死亡产生的各项损失共计1083979元。现廖某、孙某和邢某将某火锅店、某酒店、某管理学校等多个行为主体诉至法院，请求共同赔偿廖小某的死亡赔偿金、丧葬费等损失。

【案件焦点】

某酒店对廖小某的死亡是否存在过错，应否对廖小某的死亡承担赔偿责任及责任大小。

【法院裁判要旨】

重庆市渝中区人民法院经审理认为：廖小某已满17周岁，对于过量饮酒的危险性应当有充分认识。整个就餐过程中，廖小某主动要求喝酒，且在同学劝说下仍继续过量饮酒，其疏忽大意，过于自信，将自己生命置于危险之中，是导致其醉酒死亡的最为主要原因，一审法院酌定廖小某一方自行承担此次事故损害后果75%的责任。

《中华人民共和国未成年人保护法》第五十七条规定，旅馆、宾馆、酒店等住宿经营者接待未成年人入住，或者接待未成年人和成年人共同入住时，应当询问父母或者其他监护人的联系方式、入住人员的身份关系等有关情况。本案中某酒店明知住宿酒店的人员中有众多未成年人，且当中还有一人处于醉酒状态，却仍然放任这种违规入住行为，其间，酒店工作人员查看房间时发现房内仅有廖小某一人，处于无人照看状态，但未采取任何措施，而后也未尽到提

醒与注意义务，酌定其承担5%赔偿责任。

其余有过错主体按责任大小承担20%责任。

重庆市渝中区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条第一款、第一千一百七十九条、第一千一百八十一条、第一千一百八十八条，《中华人民共和国未成年人保护法》第五十七条、第五十九条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条、第十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，判决如下：

一、某火锅店于本判决生效后十日内赔偿廖某、邢某、孙某丧葬费、死亡赔偿金、医疗费等97597.09元；

二、某酒店于本判决生效后十日内赔偿廖某、邢某、孙某丧葬费、死亡赔偿金、医疗费等48798.55元；

三、某学校于本判决生效后十日内赔偿廖某、邢某、孙某丧葬费、死亡赔偿金、医疗费等18798.55元；

(其他被告赔偿金额从略)。

某火锅店、某管理学校不服一审判决，提起上诉。重庆市第五中级人民法院经审理认为：事发当天廖小某入住的房间系刘某用自己的身份证登记，刘某在登记后离开，登记人员与人住人员不一致。廖小某系未成年人，将廖小某送入酒店的人员也多为未成年人，酒店方没有核实以上人员的身份，也未及时通报其监护人。酒店在廖小某人住时即发现其处于严重醉酒状态，其应对过程亦不妥当，没有明确要求同行人员留下充足人手以照顾看管廖小某而任其自由离开，也没有向同行人员提出或者及时拨打医疗机构电话，在同行人员散去后，对于廖小某独自在房内的情况观察不足，没有采取适当的照顾、防护措施，廖小某最终因窒息死亡。某酒店应承担5%的赔偿责任。

重庆市第五中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

四、教育机构责任纠纷

般常识能够自然感知的风险，如此，其即应排除诸如不可抗力等突发事件导致的风险。本案中，何某于课间活动时在操场摔倒受伤，教育机构应当预见到学生嬉戏打闹时在操场意外受伤的风险，教育机构在管理上存在疏忽大意。

综上，本案教育机构未尽到“合理限度范围内”的教育、管理职责，其应当承担全部的赔偿责任。

编写人：辽宁省盘锦市大洼区人民法院 孙超

校方未尽管理职责致使学生擅自离校后在校外发生 人身损害后果的校方责任险赔付认定问题

——祁小某诉某小学、某保险公司教育机构责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省丽水市中级人民法院(2024)浙11民终113号民事判决书

2. 案由：教育机构责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：祁小某

被告(被上诉人)：某小学、某保险公司

【基本案情】

2020年5月18日，被告某小学学生祁小某因作业未完成被老师教育谈话。在教育谈话期间，原告祁小某因心情不佳跑离教学楼并通过学校保安岗亭边的小门离开学校。在学校保安未能及时阻拦原告离校情况下，学校老师告知原告家长相关情况，并在校外寻找原告。后，原告祁小某在某小区某幢房屋楼顶攀

